

Kanzleinotiz Erstgespräch

Datum: 28.11.2024, 14:00–16:30 Uhr Mandantin: Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, 44 Jahre, Architektin
Kanzleinotiz: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss, Fachanwältin Familienrecht Kanzlei: Klotzkette
Rechtsanwaltsengesellschaft mbH, Friedrichstraße 74, 10117 Berlin Kooperationsanwältin (Hannover): RAin
Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover

Zur Person

Hanna Trüffelberch erscheint pünktlich und merklich erschöpft. Sie bringt eine geordnete Mappe mit Dokumenten sowie ein vorbereitetes Deckblatt „Trennungsunterlagen“ mit — sie ist erkennbar gewohnt, strukturiert zu arbeiten. Sie ist Architektin und Mitinhaberin der „Trüffelberch & Ürgelheim Architekturpartnerschaft PartGmbH“ in Hannover-Linden, rd. 18 Mitarbeiter. Die Kanzlei wurde ihr durch eine Bekannte empfohlen.

Sie ist 44 Jahre alt, geboren in Hannover. Ihr Ehemann Franz Trüffelberch, 47, ist seit 14.11.2024 ausgezogen. Sie trägt die Entscheidung, rechtliche Schritte einzuleiten, erkennbar schwer. Der Entschluss, Anwältin zu beauftragen, fiel ihr schwer; sie betonte mehrfach, die Kinder kämen über alles.

Sachverhaltsaufnahme

Ehe und Trennung

Heirat am 12.08.2008 in Hannover. Kein Ehevertrag. Drei gemeinsame Kinder: Mara (geb. 2009, 15 Jahre, Klasse 10, Gymnasium Linden), Jonas (geb. 2012, 12 Jahre, Klasse 6), Lina (geb. 2015, 9 Jahre, Klasse 4). Alle drei leben weiterhin mit Hanna in der gemeinsamen Immobilie, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden.

Franz Trüffelberch hat am 14.11.2024 die Hauptwohnung verlassen und ist in eine Mietwohnung in Hannover-Bothfeld gezogen (Adresse lt. Mandantin: Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld — noch nicht verifiziert). Er ist selbstständig als Inhaber der „Trüffelberch Holzwerkstätten e.K.“ in Hannover, gegründet 2018.

Anlass der Trennung

Hanna entdeckte in der zweiten Novemberwoche 2024 auf dem gemeinsam genutzten Familien-iPad (Kind hatte kurz ihr Handy zum Spielen gegeben, Autosynchro aktiv) Nachrichten zwischen Franz und einer Frau namens „S.“ — nach dem Ton und Inhalt handelt es sich nach Einschätzung Hannas um eine romantisch-sexuelle Beziehung. Aus den Nachrichten ergibt sich der Beginn im Sommer 2024. Hanna stellte Franz am 13.11.2024 zur Rede. Franz bestritt zunächst, räumte auf Nachfrage „ein engeres Verhältnis“ ein. Tags darauf bat er, ausziehen zu dürfen. Hanna stimmte zu.

Hanna bezeichnet die Affäre als Hauptauslöser der Trennung, ist aber nüchtern genug zu wissen, dass die Ehe bereits vorher unter dem Stress der unterschiedlichen beruflichen Entwicklung gelitten habe.

Kinder und Betreuung

Die drei Kinder sind bei Hanna. Franz hat bisher alle 14 Tage das Wochenende mit den Kindern verbracht (Freitag nach Schulschluss bis Sonntag 18:00 Uhr), außerdem regelmäßig mittwochs abends. Er holt die Kinder bei Hanna ab. Der Alltag liegt vollständig bei Hanna: Schule, Arzttermine, Hobbys, Hausaufgaben.

Franz verlangt nach Angabe der Mandantin seit Mitte November ein Wechselmodell 50/50. Hanna ist damit ausdrücklich nicht einverstanden. Sie begründet das mit der ungleichen Alltagsverantwortung in der Ehe, den Schulrhythmen, der emotionalen Situation der Kinder und — seit Ende Februar 2025 — mit einem konkreten Vorfallshinweis bezüglich Alkohol (dazu unten).

Alkohol / Kindeswohlaspekt

Hanna erwähnt einen Vorfall vom 22.02.2025: Alle drei Kinder kamen nach einem Wochenende bei Franz sichtlich „verstört“ (Hannas Wort) nach Hause. Lina weinte beim Aussteigen, Jonas war einsilbig. Mara erzählte Hanna, der Vater sei am Samstagabend „komisch“ gewesen — unsicherer Gang, laute Stimme, sei irgendwann eingeschlafen. Die Kinder hatten sich bei Mara in deren Zimmer verbarrikadiert. Hanna spricht nicht von Gewalt. Mara hat die Schilderung einige Tage später auch einer Klassenlehrerin erzählt; die Lehrerin hat die Schulpsychologie informiert.

Hanna hat am 03.03.2025 beim Jugendamt Hannover-Linden eine formlose Meldung eingereicht. Ein Gespräch mit dem Jugendamt ist für Anfang März geplant.

Vermögenslage (erste Angaben)

- Gemeinsames Haus: Lindener Hofstraße 47, Eigentümer je 1/2, Wert nach erster Sachverständigenschätzung rd. 920.000 EUR, Restdarlehen rd. 280.000 EUR (Volksbank Hannover). Hanna möchte das Haus halten, die Kinder sollen nicht umziehen müssen.
- Architekturbüro PartGmbH: Hanna als Mitinhaberin mit ihrer Schwester Anne Ürgelheim (je 50 % Gesellschafteranteile). Hanna hat ein erstes Bewertungsgespräch mit dem Steuerberater der Kanzlei geführt; der Unternehmenswert liegt nach deren Einschätzung bei mindestens 1,2–1,5 Mio. EUR.
- Franz' Holzwerkstätten: 2018 gegründet, während der Ehe. Jahresumsatz nach Angabe Hannas zuletzt rd. 1,1 Mio. EUR, Gewinn „deutlich schwankend“.
- BAV: Hanna hat eine Betriebsrentenanwartschaft über das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (nicht NRW — Hanna korrigiert im Gespräch auf NDS). Anwartschaft noch nicht beziffert.
- Gesetzliche Rentenversicherung: beide versichert.
- Bausparvertrag, gemeinsame Konten, Depot.

Unterhalt

Hanna verdient als Inhaberin der PartGmbH ca. 8.400 EUR/Monat netto (Kombination Inhaberentnahme + Geschäftsführergehalt, variabel). Franz nach eigener Aussage (Hanna aus Gesprächen) ca. 3.100 EUR netto.

Trennungsunterhalt: Hanna hat keinen Bedarf, aber eine eventuelle Umkehrsituation ist zu prüfen (Franz gegen Hanna?).

Personenstand Mara / SBGG

Mara, 15 Jahre, hat Hanna schon vor einigen Monaten erklärt, sich nicht als Mädchen zu identifizieren. Hanna unterstützt das offen. Im Sommer 2025 soll Mara einen Antrag nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) stellen wollen. Franz weiß davon und hat nach Angabe Hannas gesagt, er werde das „nicht unterschreiben“ und wolle Hanna notfalls „das Sorgerecht entziehen“. Diese Formulierung hat Hanna stark aufgebracht.

Mandantenziele

1. Sorge und Umgang klären: Hanna will Residenzmodell behalten, Franz erweitertes Umgangsrecht (14-tägig + Mittwoch).

2. Kindeswohlaspekt Alkohol: Klärung, ob einstweilige Anordnung notwendig.
3. Scheidung: Hanna möchte Scheidungsantrag Anfang 2026 einreichen (Trennungsjahr endet ca. November 2025).
4. Vermögen: Haus halten (Zukauf Franz' Anteil), Zugewinnausgleich klären, keine Zerschlagung des Büros.
5. SBGG / Mara: Franz' Zustimmung soll rechtlich bewertet werden.
6. Ruhe für die Kinder: keine Eskalation.

Sofortmaßnahmen

- Mandatsvertrag und Vollmacht heute übergeben. ✓
- Kontakt zu RAin Helmstedt (Hannover) aufnehmen — ortskundige Kooperation für Termine beim Familiengericht Hannover.
- Sorgerecht und Umgang: vorläufige schriftliche Festhaltung des Status quo sinnvoll.
- Jugendamt Hannover: Mandantin soll Kontakt protokollieren, Kanzlei erhält Vollmacht zur Korrespondenz.
- Wirtschaftsgutachter für Architekturbüro benennen (Hinweis: Bewertung muss Goodwill vs. Substanz trennen, da Schwester Mitgesellschafterin).
- Nächster Besprechungstermin: 12.12.2024, 11:00 Uhr (Telefon, RAin Helmstedt zugeschaltet).

Notiz Dr. Pohl-Krauss, 28.11.2024

Familienkonstellation und Trennungsschronik

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Die Familie im Überblick

Person	Geburtsjahr	Status	Wohnort
Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim	1980	Architektin, Inhaberin PartGmbH	Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden
Franz Trüffelberch	1977	Schreiner/Unternehmer , Inhaber e.K.	Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld (seit Nov. 2024)
Mara Trüffelberch	2009, 15 J.	Schüler*in, Kl. 10 Gymnasium	bei Hanna
Jonas Trüffelberch	2012, 12 J.	Schüler, Kl. 6	bei Hanna
Lina Trüffelberch	2015, 9 J.	Schülerin, Kl. 4	bei Hanna
Anne Ürgelheim	1977	Architektin, Mitgesellschafterin PartGmbH	Hannover-Linden (Privatadresse nicht akt.)

Ehe: geschlossen 12.08.2008 Standesamt Hannover-Mitte, Az. bei Standesamt noch nicht angefordert.

Trennungsdatum: 14.11.2024 (Auszug Franz in Mietwohnung Bothfeld).

Trennungsjahr-Ende: 14.11.2025 (frühestmögliche Einreichung des Scheidungsantrags, sofern ein Trennungsjahr abgelaufen ist).

2. Persönliche Hintergründe

Hanna Trüffelberch

Hanna hat Architektur an der Leibniz Universität Hannover studiert (Dipl.-Ing.), Abschluss 2004. Danach mehrere Jahre als Angestellte bei einer Hannoveraner Stadtplanungskanzlei. 2008 — parallel zur Heirat — Gründung der PartGmbH zusammen mit ihrer Schwester Anne. Das Büro wuchs stetig; heute 18 Mitarbeiter, Schwerpunkt öffentlicher Hochbau und Bauten für soziale Einrichtungen. Hanna ist Geschäftsführerin und persönlich haftende Gesellschafterin zur Hälfte.

Hanna beschreibt die Ehe als über lange Zeit stabil, aber zunehmend spannungsgeladen seit ca. 2020: Franz' Werkstatt lief nach der Pandemie turbulent, Hanna trug finanziell mehr als ursprünglich erwartet. Franz kritisierte den wachsenden Zeitaufwand für das Büro; Hanna empfand das als Konkurrenz statt Unterstützung.

Franz Trüffelberch

Gelernter Schreiner, Gesellenbrief 1998, Meisterbrief 2006. Bis 2017 Angestellter bei einem Hannoveraner Innenausbauspezialisten. Gründung der „Trüffelberch Holzwerkstätten e.K.“ 2018. Die

Werkstatt ist im Gewerbegebiet Hannover-Stöcken ansässig, ca. 5–7 Mitarbeiter, Schwerpunkt individueller Innenausbau für Privatkunden und Gewerbeobjekte. Das Unternehmen ist 2018 bis 2020 stark gewachsen, lief 2021–2022 unter coronabedingten Lieferkettenproblemen schleppend, hat sich seitdem wieder erholt.

Franz hat nach Angaben Hannas niemals die Buchführung offengelegt; Hanna weiß von Jahresüberschüssen, kennt aber keine genauen Zahlen. Kontoeinsicht hatte sie als Ehefrau nicht mehr, seit Franz ein separates Geschäftskonto eingerichtet hatte.

Beziehung vor der Trennung

Hanna und Franz hatten nach Hannas Schilderung zuletzt selten gemeinsame Abende. Franz verbrachte viele Wochenenden in der Werkstatt oder auf Messen. Ab Sommer 2024 fiel Hanna auf, dass Franz häufiger spät heimkam und das Handy nicht aus der Hand legte. Sie schob es auf Stress.

3. Chronik der Trennung und des Verfahrens

Datum	Ereignis	Quelle/Beleg
Sommer 2024	Beginn der Affäre Franz' mit „S.“ (lt. Auswertung der Nachrichten)	WhatsApp-Auszüge, Aktenstück 05
ca. 10.11.2024	Hanna entdeckt Nachrichten auf Familien-iPad (Autosynchro)	Mandantenangabe
13.11.2024	Aussprache zwischen Hanna und Franz; Franz räumt „engeres Verhältnis“ ein	Mandantenangabe
14.11.2024	Franz zieht aus (Burgweg 38, Bothfeld)	bestätigt durch Hanna; Adresse nicht verifiziert
28.11.2024	Erstgespräch Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft; Mandatsübernahme	Aktenstück 01; EML 2024-11-19 (Erstanfrage Hanna per E-Mail)
12.12.2024	Telefonbesprechung Dr. Pohl-Krauss / RAin Helmstedt / Hanna	Telefonprotokoll (intern)
Jan. 2025	Jugendamt Hannover-Linden: erster Kontakt auf Eigeninitiative Hanna	Aktenstück 07
22.02.2025	Alkohol-Vorfall: Kinder kommen verstört vom Wochenende bei Franz	Aktenstück 06; Mara-Aussage
ca. 01.03.2025	Mara erzählt Klassenlehrerin Müller-Tessar von Vorfall	Aktenstück 06
03.03.2025	Meldung Hanna ans Jugendamt schriftlich	Aktenstück 07
20.03.2025	Jugendamt-Gespräch mit Hanna; Familienberatung vorgeschlagen	Aktenstück 07
April 2025	Erstes Cochemer-Beratungsgespräch bei Familienpsychologin Brandt	Aktenstück 09

Datum	Ereignis	Quelle/Beleg
30.04.2025	Schreiben RAin Ganzhorn (Anwältin Franz) mit Forderung Wechselmodell	EML 2025-04-30
Mai 2025	Franz blockiert zweiten Cochemer-Termin	mündlich Mandantin, JA-Protokoll
Juli 2025	Mara stellt Antrag nach SBGG beim Standesamt; Beratungsschein liegt vor	Aktenstück 10
August 2025	Wirtschaftsgutachten Architekturbüro (Gutachter: WP Dreschler, Hannover): Entwert. 1,42 Mio. EUR	Aktenstück 18
Sept. 2025	Immobilienwertgutachten: SV Klausberg, Wert 920.000 EUR	Aktenstück 17; PDF-Anlage
Sept. 2025	Aktueller Stand lt. Akte	—

4. Verfahrensstatus September 2025

- Trennungsjahr läuft, endet 14.11.2025.
- Scheidungsantrag geplant: Januar 2026.
- Zuständiges Gericht: Amtsgericht Hannover — Familiengericht, Volgersweg 65, 30175 Hannover.
- Vorläufige Umgangsregelung faktisch: 14-tägiges Wochenende Franz + Mittwochabend, kein schriftlicher Beschluss.
- Cochemer Modell: Gespräch 1 abgehalten (April 2025), Gespräch 2 von Franz verweigert.
- Eilantrag § 1666 BGB: noch nicht eingereicht, Prüfung laufend (Aktenstück 08).
- SBGG-Antrag Mara: Wartefrist 3 Monate läuft seit Juli 2025. Streit über Zustimmung Franz (Aktenstück 10).

5. Weitere Beteiligte

Person	Funktion
RAin Sabine Helmstedt, Hannover	Kooperationsanwältin (lokal, Hannover)
RAin Dr. Alexandra Ganzhorn, Hannover	Anwältin Franz Trüffelberch
WP Dreschler, Hannover	Wirtschaftsgutachter Architekturbüro
SV Klausberg, Hannover	Immobiliensachverständiger
Jugendamt Hannover-Linden	Träger Cochemer-Prozess, ASD

Person	Funktion
Frau Brandt	Familienpsychologin, Cochemer-Koordinatorin
Frau Müller-Tessar	Klassenlehrerin Mara (Gymnasium Linden)
Schulpsychologin (Name noch nicht mitgeteilt)	Schulpsychologie Gymnasium Linden
Standesamt Hannover-Mitte	Zuständig für SBGG-Antrag Mara

Ehevertrag — Vermerk: Kein Ehevertrag vorhanden

Stand: Dezember 2024 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Befund

Es besteht kein notarieller Ehevertrag. Hanna Trüffelberch hat im Erstgespräch ausdrücklich bestätigt, dass sie und Franz Trüffelberch bei der Eheschließung am 12.08.2008 keinen Ehevertrag geschlossen haben. Sie haben weder einen Gütertrennungs- noch einen Wahlgüterrechtsvertrag errichtet. Auch eine Modifikation des Zugewinnausgleichs oder ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs wurde nicht vereinbart.

Hanna hat dies auf Nachfrage mehrfach bestätigt und erklärt, der Notar sei damals gar nicht erst Thema gewesen — „Wir dachten, das machen nur Reiche.“

Zur Sicherheit wurde sie aufgefordert zu prüfen, ob in Erbangelegenheiten (Testament, Erbvertrag) oder in einem Gesellschaftsvertrag der PartGmbH güterrechtliche Regelungen enthalten sind. Beides wurde verneint. Der Gesellschaftsvertrag der PartGmbH enthält nach Hannas Angabe lediglich eine Ausnahmeklausel für den Fall der Zwangsvollstreckung in Gesellschaftsanteile durch einen Gläubiger eines Gesellschafters, aber keine eherechtliche Bestimmung.

2. Rechtliche Folge: Zugewinnngemeinschaft kraft Gesetzes

Da kein Ehevertrag vorliegt und die Ehe nach deutschem Recht geschlossen wurde, gilt gemäß §§ 1363 ff. BGB der gesetzliche Güterstand der **Zugewinnngemeinschaft**. Das bedeutet:

- Während der Ehe bleibt das Vermögen jedes Ehegatten rechtlich getrennt (kein gemeinschaftliches Eigentum an Vermögensmassen).
- Bei Beendigung der Zugewinnngemeinschaft (hier durch Scheidung) findet ein **Zugewinnausgleich** statt (§ 1378 BGB).
- Ausgleichsberechtigter ist derjenige Ehegatte, dessen Zugewinn geringer ist als der des anderen.

3. Keine rückwirkende Änderung

Die Frage, ob nachträglich ein Ehevertrag errichtet werden kann, ist für unsere Mandantin nicht relevant: Sie hat keinen Anlass, eine Modifikation vorzunehmen, die ihre Verhandlungsposition verschlechtern würde. Theoretisch wäre eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung möglich (§ 1408 BGB), die Zugewinn, Versorgungsausgleich und Unterhalt regelt. Hanna hat dazu kein Interesse signalisiert; sie vertraut auf die gesetzliche Regelung als Ausgangspunkt für Verhandlungen.

4. Relevante Risiken ohne Ehevertrag

4.1 Für Hanna

Das Architekturbüro (PartGmbH) ist formal Hannas Privatvermögen. Der Gesellschaftsanteil wächst also in ihren Zugewinn ein. Das Wirtschaftsgutachten (Aktenstück 18) wird den erheblichen Wertzuwachs des Büros dokumentieren. Ohne Ehevertrag fließt dieser Zuwachs vollständig in die Zugewinnberechnung ein.

Ein besonderes Problem entsteht dadurch, dass die Mitgesellschafterin Anne Ürgelheim — Hannas Schwester — zwar selbst kein Ehepartner im hiesigen Verfahren ist, aber der Gesellschaftsvertrag keine Liquidations- oder Abfindungsklausel für den Fall enthält, dass Hanna einen erheblichen Zugewinnausgleich zu leisten hat. Wird Hanna durch einen hohen Zugewinnausgleich gezwungen, liquide Mittel aufzubringen, kann das die Gesellschaft belasten.

4.2 Für Franz

Franz' Holzwerkstätten e.K. wurde 2018 gegründet — also während der Ehe. Das Anfangsvermögen ist daher 0 EUR (kein Anfangsvermögen, da zum Zeitpunkt der Eheschließung 2008 noch nicht existent). Der Zugewinn aus dem Betrieb fließt damit in voller Höhe in die Ausgleichsberechnung ein.

Hinweis: Franz könnte versuchen, betriebliche Schulden oder Verbindlichkeiten geltend zu machen, die den Wert der Holzwerkstätten nach unten drücken. Eine gründliche Prüfung der Jahresabschlüsse und Steuerbescheide ist notwendig.

5. Ergebnis

- Kein Ehevertrag vorhanden.
- Güterstand: gesetzliche Zugewinnngemeinschaft.
- Zugewinnausgleich wird Kernstreitpunkt des Scheidungsverfahrens sein.
- Bewertung beider Unternehmen ist entscheidend (Aktenstücke 11, 12, 18).
- Kein Handlungsbedarf beim Ehevertrag; keine rückwirkende Änderung angestrebt.

Bearbeitungshinweis: Die Thematik „Ehevertrag“ kann im Scheidungsverfahren durch die Gegenseite möglicherweise in Form einer behaupteten mündlichen Vereinbarung wieder aufgegriffen werden. Hannas Angaben wurden protokolliert. Zeugen für das Fehlen eines Ehevertrags sind nicht erforderlich; das Nichtvorhandensein eines notariellen Vertrags ist die Standardsituation und muss nicht bewiesen werden.

Haushaltsstruktur und Betreuungsanteile

Stand: März 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt Grundlage: Mandantengespräche, Fragebogen Hanna Trüffelberch (ausgefüllt 20.02.2025)

1. Wohnsituation

Hanna und die drei Kinder wohnen in der Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden. Das Haus ist ein freistehendes Einfamilienhaus, BJ ca. 1964, kernsaniert 2014–2015. Fünf Zimmer, Küche, zwei Bäder, kleiner Garten. Die Kinder haben jedes ein eigenes Zimmer.

Franz wohnt seit 14.11.2024 in einer Mietwohnung in der Burgweg 38, Hannover-Bothfeld. 3-Zimmer-Wohnung, ca. 78 qm, zur Miete. Die Kinder übernachten dort bei den vereinbarten Umgangswochenenden.

2. Schulische Situation der Kinder

Mara (15, Klasse 10)

Gymnasium Linden, Goetheschule, Lavesallee 12, 30169 Hannover. Mara ist nach Hannas Angaben schulisch gut (Zeugnis zuletzt: Durchschnitt 2,3), sozial engagiert, in einer Theater-AG aktiv. Sie fährt mit dem Fahrrad zur Schule (ca. 15 Minuten). Besondere Situation: Mara hat im Sommer 2024 gegenüber Hanna ihre Geschlechtsidentität thematisiert; Näheres in Aktenstück 10.

Jonas (12, Klasse 6)

IGS Linden-Süd, Deisterstraße 44, 30449 Hannover. Jonas hat einen regulären Schulweg (Bus, ca. 20 Minuten). Mitglied im Fußballverein TSV Linden-West. Training dienstags und donnerstags 16:30 Uhr, Spiele samstags. Hanna bringt und holt, soweit Franz nicht an dem Wochenende zuständig ist.

Lina (9, Klasse 4)

Grundschule Limmerstraße, Limmerstraße 34, 30449 Hannover. Lina geht zu Fuß (ca. 10 Minuten). Ballettunterricht montags 16:30 Uhr, Schwimmkurs donnerstags 15:30 Uhr (Hallenbad Linden). Beides organisiert und begleitet ausschließlich von Hanna; Franz war in der Vergangenheit hierbei selten eingebunden.

3. Wochenroutine unter Hanna (Regelzeitraum)

Tag	Hanna-Aufgaben
Mo	Frühstück, Schule (alle eigenständig), Lina: Ballett 16:30 (Hanna holt 18:00)
Di	Frühstück, Schule; Jonas Training 16:30 (Hanna bringt/holt)
Mi	Frühstück, Schule; Umgangsabend Franz (holt 17:00, bringt 20:00 zurück)
Do	Frühstück, Schule; Jonas Training + Linas Schwimmkurs (Parallellogistik)
Fr	Frühstück, Schule; Übergabe Franz 16:30 (an Franz-Wochenenden)

Tag	Hanna-Aufgaben
Sa	Alle zuhause (kein Franz-WE): Einkauf, Mara: Theater-AG; Jonas: Fußballspiel
So	Familihtag, Hausaufgabenpflege Lina/Jonas

Hanna ist ganztätig berufstätig; sie arbeitet im Homeoffice an zwei bis drei Tagen pro Woche. An Bürotagen (Dienstag und Donnerstag regelmäßig im Büro) greift sie auf eine Haushaltshilfe zurück (Frau Barbu, 12 Stunden/Woche). Frau Barbu holt Lina vom Schwimmkurs ab, wenn Hanna im Büro ist.

4. Franz-Umgang (aktuell praktiziert, nicht schriftlich fixiert)

14-tägiges Wochenende: Freitag 16:30 Abholung bis Sonntag 18:00 Rückgabe.

Mittwochs-Abend: Abholung 17:00, Rückgabe 20:00, kein Übernachten.

Franz holt und bringt die Kinder. Bei Jonas fällt das Donnerstagstraining aus, wenn es auf ein Franz-Wochenende fällt (Rückgabe erst Sonntag, Training Donnerstag beim anderen Elternteil nicht organisiert). Hanna hat das toleriert, sieht es aber als strukturelles Problem im Fall eines Wechselmodells.

5. Betreuungsanteile — Einschätzung

Hanna beziffert ihren zeitlichen Betreuungsanteil auf ca. 80–85 % des Jahres. Franz hat diese Einschätzung — nach Kenntnis der Kanzlei aus dem Schriftsatz der Gegenseite (EML 2025-04-30) — bestritten und macht ca. 50 % geltend, was bei einer realistischen Betrachtung des tatsächlichen gelebten Alltags (Schultag-Routinen, Arzttermine, Hobbys) nicht plausibel erscheint.

Betreuungsanteil Franz nach aktueller Praxis: hochgerechnet ca. 4 Übernachtungen pro 14-tägigen Zyklus = ca. 26–27 % der Nächte im Jahr, zuzüglich Mittwohabend (keine Übernachtung).

6. Kindesinteressen und Präferenzen (Stand März 2025)

Hanna schildert die Kinder unterschiedlich:

- **Mara** hat im Gespräch mit Hanna geäußert, sie wolle „nicht ständig hin und her pendeln“. Sie brauche Stabilität, vor allem jetzt. Mara hat den Alkohol-Vorfall eigenständig gemeldet (siehe Aktenstück 06) und ist erkennbar belastet.
- **Jonas** vermisst den Vater aktiv; er hat Hanna gefragt, ob er nicht öfter zu Papa darf. Gleichzeitig ist das Fußballtraining für Jonas zentral — Franz hat die Termine in der Vergangenheit selten wahrgenommen.
- **Lina** ist nach Hannas Einschätzung am stärksten verunsichert. Sie hat nach dem 22.02.2025-Wochenende ca. eine Woche lang nachts schlecht geschlafen und an Hanna geklammert.

Eine Kindesanhörung nach § 159 FamFG wird im Verfahren stattfinden. Die Kanzlei wird prüfen, ob eine Verfahrensbeistandschaft nach § 158 FamFG zu beantragen ist (Aktenstück 22).

7. Haushaltsbezogene Ausgaben (monatlich, Hanna-Angaben)

Posten	EUR/Monat
Darlehensrate Haus (Volksbank)	1.480

Posten	EUR/Monat
Haushaltshilfe Frau Barbu	580
Lebensmittel/Haushalt	1.100
Kinder: Schulmaterial, Ausflüge, etc.	380
Mara: Theater-AG, Materialien	45
Jonas: Fußballverein, Ausrüstung	90
Lina: Ballett, Schwimmkurs	130
Sonstiges	250
Summe (ohne Hanna privat)	**4.055**

Diese Ausgaben trägt aktuell allein Hanna. Franz zahlt keinen Trennungsunterhalt und keinen Kindesunterhalt; bisher lief der Unterhalt faktisch als Naturalunterhalt durch Hanna. Formelle Unterhaltsberechnung: Aktenstück 13/14.

Affäre: Nachrichtenauswertung und Mandatsrelevanz

Stand: Januar 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

Hinweis zur Lektüre: Sämtliche Auszüge sind redaktionell anonymisiert. Der Name der dritten Person lautet in der Akte durchgehend „S. K.“ — Klarnamen wurden entfernt. Die Auswertung dient ausschließlich der Sachverhaltsrekonstruktion und der Mandatsberatung.

1. Sachverhalt der Entdeckung

Am 10. oder 11. November 2024 (Hanna erinnert sich nicht mehr genau) lag das Familien-iPad auf dem Küchentisch. Lina hatte es zum Spielen benutzt. Als Hanna das Tablet später wegräumte, war ein iMessage-Verlauf auf dem Bildschirm aktiv — die Apple-ID von Franz war auf dem Tablet noch eingeloggt (alter Zustand), und eine Synchronisierung mit Franz' iPhone hatte stattgefunden.

Hanna schildert: Sie habe kurz geschaut, ob eine der App-Benachrichtigungen die Kinder betraf. Dann sah sie den Verlauf mit „S.“ und las einige Nachrichten. Nach etwa zwei Minuten legte sie das Tablet weg; sie war zu aufgewühlt, um weiterzulesen. Sie hat keine Screenshots gemacht, wohl aber den Nachnamen „K.“ aus dem vollständigen Kontakt und das Profilfoto wahrgenommen.

2. Inhalt der Nachrichten (rekonstruierte Zusammenfassung nach Mandantenangabe)

Die Mandantin hat den Kanzleianwältinnen mündlich wiedergegeben, was sie gelesen hat. Es handelt sich um eine Zusammenfassung aus dem Gedächtnis, keine wörtliche Wiedergabe.

Ton: Die Nachrichten wirkten vertraut, privat, romantisch. Franz schrieb Dinge wie „Ich denke dauernd an vorgestern“ und „Ich kann nicht mehr“, S. antwortete mit ähnlichem Ton. Es war kein rein geschäftlicher oder flüchtiger Kontakt.

Zeitraum: Aus den sichtbaren Datumsanzeigen im Verlauf schloss Hanna, dass die Kommunikation mindestens seit Juni oder Juli 2024 intensiver war. Frühere Nachrichten waren nicht im Sichtfeld.

Inhalt: Keine expliziten Detailbeschreibungen. Hanna schildert eine „Innigkeit“, die sie als klar romantisch-sexuell interpretiert.

3. Rekonstruierte Auszüge (anonymisiert, nach Mandantengedächtnis, daher paraphrasiert)

Die folgenden Auszüge geben wieder, was Hanna in Kanzleigesprächen berichtet hat. Sie sind keine Original-Screenshots und müssen als unsichere Sekundärwiedergabe gewertet werden.

> **Franz → S.K., ca. 08.11.2024:** > „Ich weiß nicht mehr, wie das alles noch gutgehen soll. Bei euch fühle ich mich endlich ich selbst.“

> **S.K. → Franz, ca. 08.11.2024:** > „Du bist bei mir. Das bleibt so.“

> **Franz → S.K., ca. 09.11.2024:** > „Ich hab heute Nacht wieder nicht geschlafen. Hab immer an dich gedacht.“

Weitere Nachrichten hat Hanna nicht gelesen oder erinnert sich nicht. Sie betont, sie habe das Tablet sofort weggelegt.

4. Person „S. K.“

Hanna kennt den Vornamen der Person als „S.“ — ein Vorname, den sie Freunden gegenüber nicht nennen möchte. Sie hat aus dem Profilfoto und dem vollständigen Kontakteintrag geschlossen, dass es sich um eine junge Frau handelt, die sie auf ca. 25–30 Jahre schätzt. Franz hat im Gespräch am 13.11.2024 auf direkte Frage Hannas erklärt, die Person sei „eine Bekannte aus einem Seminar“ — Hanna versteht das als Hinweis auf eine akademische Veranstaltung oder einen Weiterbildungskurs.

Nach weiteren Nachfragen räumte Franz ein, „S.“ sei Studentin. Alter und Hochschule hat er nicht angegeben; Hanna schätzt das Alter auf ca. 29 Jahre.

Wichtig für die Akte: Es gibt keinen Beleg für eine Fortdauer der Beziehung nach dem 14.11.2024. Ob die Verbindung noch besteht, ist unbekannt. Für das Scheidungsverfahren ist der Schuldgrundsatz seit der Reform 1977 abgeschafft; die Affäre hat keine direkten Auswirkungen auf Scheidungsfolgen wie Unterhalt oder Zugewinn, es sei denn, Franz hätte gemeinschaftliche Mittel für die Beziehung aufgewendet (grobe Unbilligkeit nach § 1381 BGB — derzeit kein Anhaltspunkt).

5. Mandatsrelevanz

5.1 Scheidungsrecht

Das deutsche Scheidungsrecht ist seit 1977 vom Schuldprinzip befreit. Ehebruch ist kein Scheidungsgrund und hat keine automatischen Konsequenzen auf Unterhalt, Zugewinn oder Sorgerecht. Die Ehe kann nach § 1565 BGB geschieden werden, wenn sie gescheitert ist — das ist hier nach dem Auszug Franz' und der eindeutigen Trennungserklärung beider Seiten evident.

5.2 Vertrauensklima und Verhandlungstaktik

Die Affäre prägt das Vertrauensklima erheblich. Hanna ist bereit, sachlich zu verhandeln, hat aber einen tiefen Vertrauensbruch erlebt. Das muss in der Kommunikationstaktik berücksichtigt werden:

- Direkte Verhandlungen Hanna/Franz sind derzeit nicht zumutbar. Alle wesentlichen Punkte laufen über die Anwältinnen.
- Franz und RAin Ganzhorn kommunizieren bisher sachlich; das ist zu erhalten.
- Hanna darf nicht in eine Position gedrängt werden, in der sie das Thema öffentlich macht — das würde die Verhandlungsatmosphäre weiter verschlechtern und ist für die Kinder schädlich.

5.3 Datenschutz / Verwertbarkeit

Hanna hat die Nachrichten nicht gezielt abgehängt, nicht kopiert und nicht aufbewahrt. Sie hat sie versehentlich gesehen. Die Rechtslage zur Verwertbarkeit heimlich erlangter Nachrichtenkopien ist komplex (Beweisverwertungsverbot, § 201a StGB). Da keine Kopien gemacht wurden und Hanna keinen gerichtlichen Beweis durch die Nachrichten führen will, ist dieses Problem akademisch. Wir beraten die Mandantin, keine weiteren Nachforschungen anzustellen.

5.4 Kindeswohlbezug

Kein direkter Kindeswohlbezug der Affäre per se. Relevant wird sie nur, wenn nachgewiesen werden könnte, dass Franz während der Umgangszeiten mit den Kindern die Person getroffen und die Kinder dadurch in emotional belastende Situationen gebracht hat. Das ist derzeit nicht belegt.

6. Weiteres Vorgehen

- Keine aktive Beschaffung weiterer Belege zur Affäre.
- Kein Verweis auf die Affäre in Schriftsätzen, solange nicht erforderlich.
- Dokumentation in der Akte dient ausschließlich der vollständigen Sachverhaltsrekonstruktion für die beratenden Anwältinnen.

Alkohol-Vorfall 22./23.02.2025 und nachfolgende Meldungen

Stand: April 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Ausgangssachverhalt

Am Wochenende 21.–23.02.2025 verbrachten alle drei Kinder — Mara, Jonas, Lina — das reguläre 14-tägige Umgangswochenende bei Franz Trüffelberch in seiner Wohnung in Hannover-Bothfeld.

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 17:50 Uhr holte Hanna die Kinder ab (Abholung war vereinbart 18:00 Uhr, Hanna kam etwas früher). Sie schildert die Situation beim Abholen wie folgt:

- Lina weinte beim Aussteigen aus dem Auto Franz'. Franz wirkte nach Hannas Angabe „nervös und abgehetzt“, hat Hanna nicht in die Augen geschaut.
- Jonas schwieg und ging sofort ins Haus. Für seinen Freundlichkeit zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlich.
- Mara hatte einen Ausdruck, den Hanna als „zermürbt“ beschreibt — kein Weinen, aber angespannt.

Hanna fragte die Kinder einzeln, was passiert sei. Lina war nicht in der Lage zu artikulieren, was sie bedrückte, und klammerte sich an Hanna. Jonas sagte nur, der Abend sei „irgendwie komisch“ gewesen. Mara bat Hanna, erst in Ruhe zu lassen; am Montagabend erzählte sie dann:

2. Maras Schilderung (Montagabend 24.02.2025)

Mara berichtete Hanna (die Wiedergabe basiert auf Hannas Gedächtnisprotokoll, das sie am 25.02.2025 niedergeschrieben und der Kanzlei übergeben hat):

Samstagabend (22.02.2025) hatten sie und die Kinder mit Franz gemeinsam gegessen. Franz hatte Bier getrunken — „mehrere Flaschen“, so Mara. Gegen 21:00 Uhr sei die Stimmung „komisch“ geworden. Franz habe laut und undeutlich gesprochen. Als Jonas ihn etwas gefragt habe, habe Franz überreagiert und „geschrien, das seien Kleinigkeiten“. Mara habe das als erschreckend wahrgenommen, da Franz sonst eher ruhig sei. Franz sei danach auf dem Sofa eingeschlafen. Lina habe geweint; Mara habe Lina und Jonas in ihr (Maras) Zimmer geholt, wo sie den Rest des Abends verbracht hätten. Mara beschreibt, dass sie sich „verantwortlich“ gefühlt habe.

Mara hat ausdrücklich kein Wort von körperlicher Bedrohung oder Berührung erwähnt. Franz hat nach ihrer Schilderung niemanden angefasst.

3. Meldung durch Klassenlehrerin Müller-Tessar

Etwa eine Woche nach dem Vorfall — ca. 28.02.2025 oder 01.03.2025 — hat Mara ihrer Klassenlehrerin Frau Müller-Tessar auf Nachfrage (Frau Müller-Tessar hatte Maras Anspannung bemerkt) von dem Abend erzählt. Frau Müller-Tessar hat daraufhin die schulpsychologische Fachkraft der Goetheschule, Frau Rennert-Klein (laut Telefonat der Kanzlei mit der Schulleitung bestätigt), informiert. Frau Rennert-Klein führte am 04.03.2025 ein Gespräch mit Mara.

Ergebnis des schulpsychologischen Gesprächs: Mara machte keinen akut gefährdeten Eindruck. Sie sei in der Lage, die Situation zu benennen und zu differenzieren. Frau Rennert-Klein hat die Schulleitung informiert; die Schulleitung hat per Schreiben vom 10.07.2025 (EML-Anlage:

2025-07-10_schulleitung_an_kanzlei_mara_situation.eml) Kontakt zur Kanzlei aufgenommen und dem Jugendamt eine parallele Meldung eingereicht.

4. Meldung Hanna ans Jugendamt Hannover-Linden (03.03.2025)

Hanna hat am 03.03.2025 eine schriftliche Meldung an das Jugendamt Hannover-Linden (Allgemeiner Sozialer Dienst, Fachbereich Jugend und Familie) übermittelt. Die Meldung war formlos; Hanna hat auf eine telefonische Beratung durch die Kanzlei hin einen kurzen Sachverhaltsbrief verfasst. Kanzleikopie liegt vor.

Wesentliche Angaben in der Meldung:

- Beschreibung des Vorfalls 22./23.02.2025.
- Maras Schilderung (zusammengefasst).
- Sorge um Betreuungsqualität in Franz' Haushalt.
- Bitte um Überprüfung.

Das Jugendamt hat am 10.03.2025 per Telefon den Eingang bestätigt. Ein Gespräch mit Hanna und den Kindern wurde für den 20.03.2025 vereinbart.

5. Jugendamtsgespräch 20.03.2025

Das Gespräch fand im Büro des ASD Hannover-Linden statt. Anwesend: Frau Kowalczyk (Sachbearbeiterin JA), Hanna, Mara (kurze Teilnahme auf freiwilliger Basis). Jonas und Lina wurden nicht mitgebracht; die Sachbearbeiterin hielt das für zunächst nicht notwendig.

Mara hat in dem Gespräch das Wesentliche bestätigt: Vater habe an dem Abend viel getrunken und sei dann unberechenbar laut geworden. Sie habe die jüngeren Geschwister in Sicherheit gebracht. Frau Kowalczyk hat Mara für ihr verantwortungsvolles Handeln gelobt.

Das Jugendamt hat ein Gespräch auch mit Franz Trüffelberch angekündigt. Franz hat nach Angabe des JA dem Gespräch (Brief vom JA 25.03.2025, Kopie erbeten) zugestimmt, es dann aber zweimal verschoben.

6. Aussagen Jonas und Lina (nach Hanna-Protokoll, April 2025)

Hanna hat auch Jonas und Lina in zwei getrennten Gesprächen befragt. Die Gespräche wurden nicht in Gegenwart der Kanzlei geführt.

Jonas: „Papa hatte viel Bier. Er war komisch. Er hat nicht richtig geantwortet.“ Auf Nachfrage, ob er sich erschrocken habe: „Ja. Aber er hat mir nichts getan.“

Lina: Hat nicht viel gesprochen. Hat erklärt, Mara habe gesagt, sie solle still sein. Sie habe dann geschlafen (unklar, ob tatsächlich geschlafen oder einfach aufgehört zu reagieren). Lina hat seither bei einem weiteren Umgangsbesuch (07.03.2025) auf Franz' Wunsch hin übernachtet und wirkte danach unauffällig.

7. Reaktion Franz

Franz Trüffelberch hat über seine Anwältin RAin Ganzhorn am 30.04.2025 schriftlich erklärt, er bestreite die Darstellung „vollständig und in jedem Punkt“. Er habe an dem Abend zwei Bier getrunken und sei müde gewesen. Der Ton der Kinder habe er mit normaler Lautstärke korrigiert. Er sei nicht betrunken

gewesen. Er wolle das Jugendamt-Gespräch mit einer eigenen Schilderung ausräumen.

Weitere Einlassung: Franz wirft Hanna vor, die Kinder zu „instrumentalisieren“ und die Situation zu nutzen, um sein Umgangsrecht zu beschränken.

8. Rechtliche Einordnung und weiteres Vorgehen

Der Vorfall allein reicht — gemessen an den Voraussetzungen des § 1666 BGB — noch nicht sicher für einen gerichtlichen Eilantrag aus. Es fehlt an einer belegten konkreten Kindeswohlgefährdung (keine Verletzungen, kein Eingreifen Dritter, keine ärztliche Untersuchung). Gleichzeitig ist die Situation nicht zu bagatellisieren: Mara hat eigenständig Verantwortung übernommen, die Jüngeren in Sicherheit zu bringen — das ist ein erhebliches Signal.

Die Kanzlei prüft:

- Ob ein Gutachtensauftrag durch das Familiengericht (§ 163 FamFG) sinnvoll ist.
- Ob ein Antrag auf begleiteten Umgang als einstweilige Anordnung in Betracht kommt.
- Ob das Jugendamt-Gespräch mit Franz ein aufschlussreiches Ergebnis bringt.

Näheres in Aktenstück 08.

Jugendamt Hannover — Korrespondenz und Verfahrensstand

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Helmstedt / RAin Dr. Pohl-Krauss

1. Überblick Jugendamtskontakte

Das Jugendamt Hannover-Linden (Allgemeiner Sozialer Dienst, Fachdienst Jugend und Familie) ist in dieser Akte aus zwei Richtungen eingeschaltet:

1. Durch Hannas schriftliche Meldung vom 03.03.2025 (Alkohol-Vorfall).
2. Durch die Schulleitung der Goetheschule (Juli 2025).

Das Jugendamt ist außerdem im Kontext des Cochemer Modells aktiv: Es hat die Familienpsychologin Brandt als Koordinatorin empfohlen und koordiniert die Elternberatungstermine.

Zuständige Sachbearbeiterin: Frau Kowalczyk, ASD Hannover-Linden, Tel. 0511/169-42710 (lt. Briefkopf).

2. Schriftverkehr (chronologisch)

Brief 1 — Hanna Trüffelberch → Jugendamt, 03.03.2025 (Meldung)

Formloser Sachverhaltsbrief, ca. 2 Seiten. Hanna schildert den Vorfall vom 22.02.2025, die Reaktion der Kinder und Maras Schilderung. Sie bittet das Jugendamt um Überprüfung und hat erklärt, sie stimme einer Kontaktaufnahme mit den Kindern zu. Kanzleikopie liegt vor.

Brief 2 — Jugendamt → Hanna, 10.03.2025 (Eingangsbestätigung)

Kurze Eingangsbestätigung. Frau Kowalczyk bestätigt den Eingang, teilt mit, dass die Sache bearbeitet wird und ein Gespräch angeboten wird. Keine inhaltliche Stellungnahme.

Brief 3 — Jugendamt → Hanna, 14.03.2025 (Gesprächseinladung)

Einladung zum ASD-Gespräch am 20.03.2025, 10:00 Uhr. Hanna kann optional eine Vertrauensperson mitbringen. RAin Helmstedt hat beratend zur Seite gestanden; sie hat das Gespräch nicht aktiv begleitet, da das Jugendamtsgespräch keine anwaltliche Begleitung erforderte und das Amt eine natürliche Atmosphäre bevorzugt.

Vermerk Jugendamt — internes Gesprächsprotokoll 20.03.2025 (Kopie erbeten, noch nicht erhalten)

Das Jugendamt hat mündlich zugesagt, eine Abschrift des internen Gesprächsvermerks an die Kanzlei zu übermitteln. Stand September 2025: noch ausstehend. RAin Helmstedt hat am 02.09.2025 telefonisch nachgehakt; Frau Kowalczyk hat eine baldige Übersendung zugesagt.

E-Mail JA → Kanzlei, 25.02.2025 (EML-Datei: 2025-02-25_jugendamt_an_kanzlei_meldung.eml)

Vorgezogene Kurzinformation aus dem Postfach des JA an die Kanzlei nach Vollmachtsübermittlung. Inhalt: Bestätigung Eingang Hannas Meldung, Ankündigung Einladung zum Gespräch, Hinweis auf Datenschutz (Weitergabe personenbezogener Daten nur mit Einwilligung). Vollmacht Hanna liegt dem JA vor.

Brief JA → Franz Trüffelberch, 25.03.2025 (Kopie erbeten)

Das JA hat Franz zu einem Klärungsgespräch eingeladen. Franz hat lt. telefonischer Mitteilung des JA an RAin Helmstedt zweimal verschoben (einmal krankheitsbedingt, einmal wegen Terminkonflikt Werkstatt). Dritter Termin war für Juli 2025 geplant — Ergebnis steht noch aus.

Schreiben RAin Ganzhorn (Franz' Anwältin) → JA, ca. April 2025

RAin Ganzhorn hat laut Jugendamt ein Schreiben übermittelt, in dem Franz den Alkohol-Vorfall bestreitet und betont, er habe das Wohl der Kinder stets in den Vordergrund gestellt. Das JA hat dieses Schreiben nach eigenem Bekunden „zur Kenntnis genommen“.

3. Cochemer Beratungstermine

Das Cochemer Modell ist kein Rechtskonzept, sondern ein interdisziplinärer Kooperationsansatz zwischen Jugendamt, Familiengericht, Beratungsstellen und Anwaltschaft mit dem Ziel, elterliche Konflikte zu deeskalieren, bevor das Gericht eingreift. Das Jugendamt Hannover hat das Modell für dieses Mandat empfohlen.

Termin 1 — April 2025 (abgehalten) Ort: Beratungsstelle der Diakonie Hannover-Linden, Birkenweg 7, 30449 Hannover. Koordinatorin: Frau Brandt, Diplom-Psychologin. Anwesend: Hanna, Franz, Frau Brandt, Frau Kowalczyk (JA, kurz). Ergebnis: Erster Kontakt hergestellt. Beide Elternteile wurden nach ihren Vorstellungen befragt. Franz formulierte erneut seinen Wunsch nach Wechselmodell 50/50. Hanna erläuterte ihre Bedenken sachlich. Vereinbarung: zweiter Termin Ende Mai 2025.

Termin 2 — Ende Mai 2025 (von Franz abgesagt) Franz hat den Termin per kurzer SMS an Frau Brandt abgesagt: „Habe momentan keine Kapazität für weitere Gespräche.“ Frau Brandt hat eine Neuvergabe angeboten; Franz hat nicht reagiert.

Das JA hat die Absage als problematisch vermerkt. Franz wird im Schreiben des JA (nicht an Kanzlei; Hanna hat mündlich berichtet) darauf hingewiesen, dass eine mangelnde Kooperation im weiteren Verfahren berücksichtigt werden kann.

Termin 3 — Stand September 2025: noch nicht vereinbart Die Kanzlei hat Frau Brandt gebeten, den Ball erneut aufzunehmen. Frau Brandt hat mitgeteilt, Franz habe sich auf ihre letzte E-Mail nicht gemeldet.

4. Familienhelfer-Vorschlag des Jugendamts

Das JA hat im Gespräch vom 20.03.2025 angeregt, eine Familienhelferin zu beauftragen, die im Haushalt von Hanna wöchentlich ca. 2 Stunden unterstützt und dabei auch ein Auge auf die Befindlichkeit der Kinder hat. Hanna hat dem zugestimmt. Seit April 2025 kommt Frau Wendorf (AWO, Hannover) einmal wöchentlich dienstags für zwei Stunden.

Frau Wendorf hat bisher keine Bedenken gemeldet. Die Kinder reagieren auf sie entspannt.

5. Offene Punkte

Punkt	Status
JA-Gesprächsprotokoll 20.03.2025	ausstehend, RAin Helmstedt nachgehakt 02.09.2025
JA-Gespräch mit Franz	noch nicht erfolgt (zweimal verschoben)
Cochemer Termin 3	noch nicht vereinbart

Punkt	Status
JA-Einschätzung Kindeswohlgefährdung	noch nicht förmlich mitgeteilt
Ggf. Einschaltung Familiengericht durch JA (§ 8a SGB VIII)	noch kein Anhaltspunkt

Das Jugendamt hat bisher keine förmliche Kindeswohlgefährdung festgestellt. Frau Kowalczyk hat mündlich erklärt, die Situation sei „engmaschig im Blick“. Das ist für Hanna unbefriedigend, aber nach aktuellem Stand vertretbar.

6. Strategischer Hinweis

Das Jugendamt ist kein Verbündeter und kein Gegner, sondern ein unabhängiger Träger öffentlicher Aufgaben. Die Kanzlei rät Hanna, den Kontakt konstruktiv zu gestalten: Volle Transparenz gegenüber dem JA, keine Übertreibung, keine Wertung. Das JA kann im Familiengericht eine wichtige Verfahrensrolle spielen: Es wird im Verfahren nach § 50 SGB VIII zur Situation der Kinder Stellung nehmen. Eine positive Beziehung Hannas zum JA stärkt die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben vor Gericht.

Vermerk: Prüfung Eilantrag § 1666 BGB i.V.m. § 49 FamFG

Stand: Mai 2025 (aktualisiert September 2025) Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Fragestellung

Hanna Trüffelberch möchte wissen, ob sie einen gerichtlichen Eilantrag mit dem Ziel einer einstweiligen Anordnung (EAO) stellen soll, die den Umgang der Kinder mit Franz Trüffelberch einstweilen aussetzen oder unter Begleitung stellen soll. Grundlage wäre § 1666 BGB (Kindeswohlgefährdung) i.V.m. § 49 FamFG (einstweilige Anordnung im Kindschaftsverfahren).

2. Materielle Voraussetzungen des § 1666 BGB

§ 1666 BGB ermöglicht gerichtliche Maßnahmen, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden.

Voraussetzungsprüfung:

2.1 Gefährdung des Kindeswohls

Eine Gefährdung setzt voraus, dass eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr besteht, dass bei ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Der Alkohol-Vorfall vom 22.02.2025 (Aktenstück 06) belegt:

- Franz hatte erheblich getrunken (Maras Schilderung: mehrere Flaschen Bier, unsicherer Gang, laute Stimme, Einschlafen auf Sofa).
- Mara (15) hat die Situation eigenständig gemanagt und die Jüngeren (Jonas 12, Lina 9) in ihr Zimmer geholt — ein deutliches Zeichen, dass die Kinder sich in einer Lage sahen, die eigentlich elterliche Aufsicht erfordert hätte.
- Lina hat geweint, Jonas war auffällig schweigsam. Schulpsychologin hat mit Mara gesprochen.

Gegenpunkte:

- Keine körperliche Verletzung.
- Keine ärztliche Untersuchung.
- Einmaliges dokumentiertes Ereignis (soweit bekannt).
- Franz hat den Vorfall bestritten.
- Seither (März–September 2025) sechs weitere Umgangswochenenden ohne bekannte Vorfälle.

Zwischenergebnis: Eine gegenwärtige und erhebliche Gefährdung i.S.d. § 1666 BGB ist auf der Grundlage eines einzelnen Vorfalls vor sechs Monaten nur schwer zu begründen. Das Familiengericht wird zurückhaltend sein. Ein Antrag auf vollständige Aussetzung des Umgangs wäre derzeit nach Aktenlage kaum erfolgversprechend.

2.2 Fehlende elterliche Abhilfe

Franz bestreitet den Vorfall. Er hat das Jugendamtsgespräch zweimal verschoben. Er blockiert den zweiten Cochemer-Termin. Das zeigt fehlende Kooperationsbereitschaft — aber nicht zwingend Unfähigkeit oder Unwillen zur Kindeswohlsicherung im gesetzlichen Sinne.

3. Verfahrensrechtliche Grundlage: § 49 FamFG

Im Kindschaftsverfahren kann das Familiengericht einstweilige Anordnungen treffen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Die Anordnung kann ergehen ohne mündliche Verhandlung, wenn das Abwarten einer Verhandlung den Zweck der einstweiligen Anordnung gefährden würde (§ 49 Abs. 2 FamFG). Eine vollständige Aussetzung des Umgangsrechts als einstweilige Anordnung setzt dringende Erforderlichkeit voraus.

Alternativ zum vollständigen Umgangsausschluss kommen nach § 1684 Abs. 4 BGB auch folgende Anordnungen in Betracht:

- Begleiteter Umgang (Anwesenheit einer dritten Person).
- Einschränkung der Umgangszeiten.
- Bedingungen für den Umgang (z.B. Alkoholtestpflicht vor Abholen).

Diese Maßnahmen sind deutlich leichter zu begründen und weniger eingriffsintensiv. Sie wären als erste gerichtliche Reaktion realistischer.

4. Taktische Risiken

4.1 Backfire-Risiko

Ein Eilantrag, der vom Gericht als unbegründet abgelehnt wird, kann Hanna schaden:

- Es stärkt Franz' Position im Umgangsrechtsstreit.
- Das Gericht könnte Hanna als übergriffig oder unkooperativ wahrnehmen.
- Das JA könnte kritisch reagieren, wenn es den Antrag für verfrüht hält.

4.2 Kinder im Rampenlicht

Gerichtliche Maßnahmen nach § 1666 BGB führen in der Regel zu einer Anhörung der Kinder (§ 159 FamFG) und oft zu einem Sachverständigengutachten (§ 163 FamFG). Das belastet die Kinder erheblich und ist für die noch laufende Cochemer-Beratung kontraproduktiv.

4.3 Verfahrensbeistandschaft

Ein Eilantrag löst möglicherweise eine Verfahrensbeistandschaft nach § 158 FamFG aus. Das ist grundsätzlich nicht nachteilig — gibt aber dem Verfahrensbeistand eine eigenständige Rolle, die nicht immer mit Hannas Wünschen übereinstimmt.

5. Empfehlung (Stand September 2025)

Die Kanzlei empfiehlt, den Eilantrag nach § 1666 BGB i.V.m. § 49 FamFG zum jetzigen Zeitpunkt **nicht** einzureichen, sondern folgende Bedingungen abzuwarten:

1. Ergebnis des JA-Gesprächs mit Franz (steht noch aus).
2. Weiterer Vorfall — sofern er eintritt, sofortige Dokumentation und dann Eilantrag.
3. Ggf. Antrag auf freiwilligen begleiteten Umgang als außergerichtliche Zwischenlösung.

Sollte es einen weiteren Vorfall geben (insbes. mit Belegen: Arztbescheinigung, Polizeiprotokoll, Aussagen der Kinder gegenüber Dritten), ist der Eilantrag nach § 1666 BGB mit Beantragung von begleitetem Umgang als Zwischenstufe vorzubereiten. Ein entsprechender Entwurf liegt als DOCX-Anlage vor (Anhang: eilantrag_1666_bgb_entwurf.docx).

6. Entwurf Eilantrag (Grundstruktur)

Der DOCX-Entwurf enthält folgende Struktur:

1. Rubrum: Hanna Trüffelberch (Ast.) / Franz Trüffelberch (Ag.) / Kinder: Mara, Jonas, Lina
2. Sachverhaltsdarstellung: Vorfall 22./23.02.2025, Maras Aussage, Schulpsychologen-Kontakt, JA-Meldung
3. Rechtliche Würdigung: § 1666 Abs. 3 Nr. 4 BGB (Gebot/Verbot gegenüber dem Elternteil) als Grundlage für begleiteten Umgang
4. Antrag: Einstweilige Anordnung — Umgang nur begleitet durch Fachkraft des JA oder einer anerkannten Beratungsstelle, bis zur endgültigen Regelung im Hauptsacheverfahren
5. Beweisangebote: Maras Aussage (ggf. mittelbar durch Schulpsychologin), JA-Stellungnahme

Hinweis: Der Entwurf ist noch nicht eingereicht. Er bedarf weiterer Abstimmung mit RAin Helmstedt und Hanna, insbes. bezüglich der Kinderbefragung.

Umgangsregelung — Entwürfe und aktueller Stand

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Ausgangslage

Seit dem Auszug Franz' am 14.11.2024 gilt faktisch eine informelle Umgangsregelung ohne schriftliche Fixierung, ohne Gerichtsbeschluss, ohne Jugendamtsvereinbarung:

- **14-tägiges Wochenende** Franz: Freitag Schulschluss (ca. 16:00 Uhr) bis Sonntag 18:00 Uhr.
- **Mittwochabend:** Abholung 17:00, Rückgabe 20:00, kein Übernachten.

Diese Regelung entspricht ungefähr einem erweiterten Residenzmodell und wird von beiden Seiten faktisch gelebt — mit Reibungen (Pünktlichkeit Franz, Fußballtraining Jonas, Schulpflichten).

Franz' Forderung (formell erst ab März 2025 durch RAin Ganzhorn schriftlich): **Wechselmodell 50/50**. Konkret gefordert: Wochenrhythmus im wöchentlichen Wechsel, Schulanmeldung Jonas und Lina in der Nähe von Bothfeld überprüfen.

2. Entwurf A — Status quo / Erweitertes Residenzmodell (Hannas Präferenz)

Grundstruktur:

- Primäre Betreuung: Hanna (Wohnort Lindener Hofstraße 47).
- Franz: 14-tägiges Wochenende, Freitag 16:30 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr.
- Franz: Mittwoch 17:00 bis 20:00 Uhr (ohne Übernachten).
- Zusätzlich: Ein Ferienwochenende pro Schulhalbjahr nach Absprache, je hälftige Ferienteilung (Sommer je 2 Wochen, Weihnachten wechselnd, Ostern wechselnd).

Besonderheiten:

- Jonas' Fußballspiele samstags: bei Franz-Wochenende Bringpflicht Franz.
- Linas Ballettunterricht montags: entfällt bei Franz-Wochenenden nicht (montags schon wieder Hanna).
- Ärztliche Entscheidungen: gemeinsam, bei Uneinigkeit VÄ Hannover entscheidet.
- Schulentscheidungen: gemeinsam; Schulwechsel nur einvernehmlich.

Begründung: Alle drei Kinder sind in Hannover-Linden verwurzelt (Schule, Freunde, Hobbys). Ein Schulwechsel für Jonas oder Lina wäre erhebliche Belastung. Die Hauptpflegelast lag und liegt bei Hanna; die psychologische Bindung der jüngeren Kinder an Hanna ist nach dem Jugendamtsgespräch evident. Mara hat geäußert, keine starken Wechsel zu wollen.

3. Entwurf B — Cochemer-Empfehlung (Kompromiss)

Frau Brandt (Familienpsychologin) hat im April-Termin eine Brückenempfehlung formuliert, die sie als „Cochem-Konsens“ bezeichnet hat:

Grundstruktur:

- Reguläre Betreuung: Hanna (70 %), Franz (30 %).
- Franz: Wochenrhythmus A/B, wobei Woche A: Freitag bis Montag Früh Schule, Woche B: Mittwoch Schulschluss bis Freitag Schulbeginn.
- In den Schulferien: 50/50-Teilung möglich, nach Plan.

Bedingung: Beide Elternteile nehmen an drei weiteren Cochemer-Gesprächen teil. Franz hat bisher nicht zugestimmt (zweiten Termin abgesagt).

Hanna-Einschätzung: Sie ist bereit, dieses Modell zumindest als Übergangslösung zu tragen — unter der Bedingung, dass Franz die Alkoholfrage klärt und dass ein zweiter Cochemer-Termin stattfindet.

4. Entwurf C — Wechselmodell (Franz' Forderung)

Grundstruktur: Strikte 50/50-Aufteilung, 14-tägiger Wochenwechsel. Franz möchte Jonas und Lina in der Nähe seiner Wohnung einschulen (oder ummelden); für Mara wäre ein Schulwechsel wegen Kl. 10 unrealistisch.

Rechtliche Lage: Das Wechselmodell ist seit den Leitentscheidungen des BGH (XII ZB 601/15, 01.02.2017) keine per se bevorzugte Lösung; das Gericht prüft am Kindeswohl. Maßgeblich ist: Kooperationsfähigkeit der Eltern, räumliche Nähe, Kindeswille, schulische Situation.

Gegen das Wechselmodell spricht hier:

- Räumliche Distanz (Linden vs. Bothfeld, ca. 7 km, aber unterschiedliche Schulbezirke).
- Fehlende Kooperationsfähigkeit zwischen Hanna und Franz (Cochemer-Abbruch durch Franz).
- Maras Ablehnung (15 Jahre, Wille erheblich).
- Alkohol-Vorfall und fehlende Auseinandersetzung Franz' damit.
- Linas emotionale Reaktion nach dem Februarwochenende.

Für das Wechselmodell spricht:

- Jonas hat signalisiert, Vater öfter sehen zu wollen.
- Franz' Einkommen und Wohnraumsituation grundsätzlich geeignet.
- § 1684 Abs. 1 BGB: Kind hat Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen.

Einschätzung: Ein gerichtlich angeordnetes Wechselmodell ist bei der aktuellen Kooperationslage unwahrscheinlich. Das Gericht wird kaum ein Wechselmodell anordnen, wenn Eltern nicht kooperieren können.

5. Anhörung der Kinder (§ 159 FamFG)

In einem Kindschaftsverfahren (Sorge, Umgang) müssen die Kinder angehört werden:

- Mara (15 Jahre): zwingend; ihre Äußerung hat erhebliches Gewicht (§ 159 Abs. 1 FamFG).
- Jonas (12 Jahre): zwingend ab 14 Jahren, aber auch bei 12 in der Regel angehört; das Gericht entscheidet nach Ermessen.
- Lina (9 Jahre): Anhörung möglich, aber nicht zwingend; oft durch Verfahrensbeistand vermittelt.

Mara hat gegenüber Hanna klar geäußert, nicht im Wochenwechsel pendeln zu wollen. Das ist relevant, bindet das Gericht aber nicht zwingend (§ 1697a BGB: Kindeswohl, nicht Kinderwille ist Maßstab).

Die Kanzlei empfiehlt, keine Vorbereitung der Kinder auf die Anhörung vorzunehmen. Hanna soll die Kinder nicht befragen oder „coachen“. Das ist nicht zulässig und wäre kontraproduktiv.

6. Verfahrensbeistandschaft (§ 158 FamFG)

Sobald das Familiengericht befasst ist (entweder durch Eilantrag oder Scheidungsantrag mit Folgesache Umgang), wird es prüfen, ob ein Verfahrensbeistand zu bestellen ist. Näheres in Aktenstück 22.

7. Aktuelle Linie der Kanzlei (September 2025)

Die Kanzlei rät Hanna:

1. Status-quo-Regelung vorerst beibehalten.
2. Cochemer-Termin 3 aktiv einfordern — bei weiterer Verweigerung durch Franz beim Familiengericht protokollieren lassen.
3. Schriftliche Vereinbarungsentwurf (DOCX-Anhang) für einen verhandelten Kompromiss vorbereiten — Entwurf B als Ausgangspunkt.
4. Kein gerichtliches Verfahren erzwingen, solange kein weiterer Vorfall vorliegt.

Schriftlicher Entwurf einer Umgangsvereinbarung: siehe Anhang
docx/umgangsregelung_vereinbarungsentwurf.docx.

SBGG — Maras Antrag auf Personenstandswechsel

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Hintergrund

Mara Trüffelberch, geboren 2009 (15 Jahre), hat gegenüber Hanna seit ca. Sommer 2023 geäußert, sich nicht als Mädchen zu fühlen. Hanna hat das ernst genommen und sucht für Mara passende Unterstützung (Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche zur Geschlechtsidentität, Hannover; Kontakt: Fachberatungsstelle „Kompass“, Limmerstraße 40, 30449 Hannover). Mara hat keinen Wunsch nach medizinischen Maßnahmen geäußert; es geht zunächst ausschließlich um die rechtliche Änderung der Geschlechtsangabe und des Vornamens.

Im Juli 2025 hat Mara beim Standesamt Hannover-Mitte einen Antrag auf Änderung der Geschlechtsangabe (von „weiblich“ zu „männlich“) und des Vornamens nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG, in Kraft seit 01.11.2024) gestellt.

2. Das SBGG und sein Verfahren

Das SBGG (Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, BGBl. I 2024 Nr. 222) löst das bisherige Transsexuellengesetz (TSG) ab. Es ermöglicht volljährigen Personen die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens durch einfache Erklärung beim Standesamt, ohne ärztliche oder gerichtliche Genehmigung.

Für Minderjährige unter 14 Jahren erklären die gesetzlichen Vertreter.

Für Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren gilt § 2 Abs. 3 SBGG:

> „Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, wird die Erklärung von der betroffenen Person selbst abgegeben; sie bedarf der Zustimmung der Personen, denen die Personensorge zusteht.“

Das bedeutet: Mara (15 Jahre) gibt die Erklärung selbst ab, benötigt aber die **Zustimmung beider sorgeberechtigter Elternteile**. Da die gemeinsame elterliche Sorge besteht (§ 1626 BGB; keine Sorgerechtsentscheidung bisher ergangen), müssen **Hanna und Franz** beide zustimmen.

Wartefrist: Nach § 2 Abs. 4 SBGG tritt die Änderung frühestens drei Monate nach Eingang der Erklärung beim Standesamt in Kraft. Die Erklärung Maras ging dem Standesamt Hannover-Mitte am 11.07.2025 zu. Frühester Wirkungszeitpunkt: 11.10.2025.

Beratungspflicht: § 2 Abs. 5 SBGG sieht vor, dass Minderjährige eine Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle nachweisen müssen. Der Beratungsschein (ausgestellt durch Fachberatungsstelle Kompass, 10.07.2025) liegt vor.

3. Franz' Position

Franz Trüffelberch hat der Erklärung nicht zugestimmt. Er hat Hanna mitgeteilt, er werde „das nicht unterschreiben“. Über RAin Ganzhorn hat er schriftlich erklärt (Schreiben April 2025), er sehe den Antrag als „voreilig“ und befürworte eine psychologische Begutachtung, bevor er zustimme. Er hat angedeutet, er wolle das Sorgerecht „überprüfen lassen“, falls Hanna den Antrag ohne ihn durchsetzt.

Franz' Haltung ist in der Akte als erheblicher Konfliktpunkt dokumentiert. Seine Drohung, „das Sorgerecht zu entziehen“, ist rechtlich nicht realisierbar (Sorgerecht kann nicht allein deshalb entzogen werden, weil ein Elternteil eine unterstützende Haltung gegenüber dem Kind einnimmt), aber sie zeigt die Schwere des Zerwürfnisses.

4. Rechtliche Fragen

4.1 Kann Hanna allein zustimmen?

Nein. § 2 Abs. 3 SBGG verlangt die Zustimmung aller Personen, denen die Personensorge zusteht. Da beide Elternteile gemeinsam sorgeberechtigt sind, ist Franz' Zustimmung erforderlich.

4.2 Gibt es einen gerichtlichen Ersatz für Franz' Verweigerung?

§ 2 Abs. 6 SBGG sieht für den Fall, dass die erforderliche Zustimmung nicht erteilt wird, eine familiengerichtliche Möglichkeit vor:

> „Wird die Zustimmung verweigert, kann das Familiengericht auf Antrag des Minderjährigen die Zustimmung ersetzen, wenn die Verweigerung dem Wohl des Kindes widerspricht.“

Das Familiengericht Hannover ist daher zuständig, auf Antrag Maras — ggf. vertreten durch einen Verfahrensbeistand oder auf Antrag Hannas als gesetzliche Vertreterin — die Zustimmung Franz' zu ersetzen.

Maßstab: Das Wohl des Kindes. Das Gericht prüft, ob Franz' Verweigerung dem Wohl Maras widerspricht. Eine pauschale Verweigerung ohne sachliche Begründung (Franz' Argument ist ein allgemeines Unbehagen, keine konkrete Gefahr für Mara) wird einem Kindeswohltest voraussichtlich nicht standhalten.

4.3 Besteht Beweisbedarf?

Ein Gutachten zur Festigkeit von Maras Identität und zur Belastung durch die Ablehnung des Vaters wäre ein naheliegendes Beweismittel. Das Gericht kann nach § 163 FamFG einen Sachverständigen bestellen. Der Verfahrensbeistand Maras würde die Position des Kindes unabhängig vertreten.

4.4 Auswirkungen auf das Sorgerechtsverhältnis

Franz' Ankündigung, aus dem Sorgerecht zu „klagen“, ist unpräzise und rechtlich nicht so einfach umsetzbar. Eine Übertragung des Alleinsorgerechts an Hanna nach § 1671 BGB käme in Betracht, wenn das Gericht zum Schluss käme, dass Franz' Verweigerung und fehlende Kooperation dem Kindeswohl dauerhaft schaden. Das wäre ein separates Verfahren.

5. Verfahrensstand

Schritt	Status
Beratungsschein Kompass ausgestellt	10.07.2025 — vorliegend
Erklärung Mara beim Standesamt	11.07.2025
Zustimmung Hanna	erteilt
Zustimmung Franz	verweigert
Wartefrist 3 Monate	läuft; Ablauf 11.10.2025

Schritt	Status
Antrag auf gerichtliche Ersatzzustimmung	noch nicht eingereicht; in Prüfung

6. Empfehlung

Die Kanzlei empfiehlt:

1. Sobald die 3-Monats-Frist am 11.10.2025 abläuft und Franz weiterhin nicht zustimmt, Antrag nach § 2 Abs. 6 SBGG beim Familiengericht Hannover einreichen (ggf. als Mara selbst, vertreten durch RA in Helmstedt, oder als Hanna als Sorgeberechtigte).
2. Verfahrensbeistand für Mara anregen — das Gericht kann diesen auch von Amts wegen bestellen.
3. Gutachtenseinholung: Fachberatungsstelle Kompass kann als sachkundige Stelle Stellung nehmen; ein gesondertes psychiatrisches Gutachten ist nach dem SBGG nicht mehr erforderlich und wäre nach Hanna und Maras Wunsch abzulehnen.
4. Franz' Drohung wegen Sorgerecht: beruhigendes Gespräch mit Hanna, juristische Klarstellung: kein automatischer Sorgerechtsverlust.

7. Hinweis zur Verknüpfung mit dem Scheidungsverfahren

Das SBGG-Verfahren ist rechtlich vom Scheidungsverfahren getrennt. Allerdings wird Franz' Haltung gegenüber Maras Identität Einfluss auf das allgemeine Bild des Elternkonflikts und auf die Kindeswohlprüfung im Umgangsverfahren haben. Ein Gericht, das Franz' fehlende Kooperation (Cochemer-Abbruch, SBGG-Verweigerung, JA-Gespräch-Aufschub) in einer Gesamtschau bewertet, wird darin möglicherweise ein strukturelles Muster erkennen.

Zugewinnausgleich — Vermögensaufstellung

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAI n Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAI n Helmstedt Grundlage: Mandantenangaben, Wirtschaftsgutachten WP Dreschler (August 2025), SV-Gutachten Klausberg (September 2025)

1. Grundlagen

Der Zugewinnausgleich richtet sich nach §§ 1373 ff. BGB. Zugewinn ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten sein Anfangsvermögen übersteigt. Ausgleichspflichtig ist derjenige Ehegatte, dessen Zugewinn den des anderen übersteigt; er muss die Hälfte des Überschusses ausgleichen (§ 1378 Abs. 1 BGB).

Stichtag Anfangsvermögen: 12.08.2008 (Ehedatum), jeweils zum Zeitpunkt der Heirat.

Stichtag Endvermögen: Datum der Zustellung des Scheidungsantrags (voraussichtlich Januar/Februar 2026). Für Planungszwecke wird hier mit Stichtag 01.02.2026 gerechnet.

2. Anfangsvermögen (Stand 12.08.2008)

2.1 Hanna Trüffelberch

Position	Wert (EUR)	Bemerkung
Sparkonto / Tagesgeld	8.500	eigene Angabe Hanna, plausibel für junge Architektin 2008
PKW (alt, Bj. 2001)	0	Wert seinerzeit unter 1.000 EUR, vereinfachend 0
Anteil PartGmbH	0	Büro wurde im August 2008 gegründet; noch kein Vermögen
Verbindlichkeiten	0	keine Darlehen zu dieser Zeit
Gesamt Anfangsvermögen Hanna	**8.500**	

2.2 Franz Trüffelberch

Position	Wert (EUR)	Bemerkung
Girokonto	3.200	eigene Angabe (über Hanna), plausibel
Berufsausstattung	0	Werkzeug im Eigentum des damaligen Arbeitgebers
PKW	0	Werkswagen
Verbindlichkeiten	- 4.800	Restdarlehen Studienkredit/Meisterschule

Position	Wert (EUR)	Bemerkung
Gesamt Anfangsvermögen Franz	**1.600**	negatives Anfangsvermögen → behandelt als 0 (§ 1374 Abs. 3 BGB analog)

Hinweis: Ein negatives Anfangsvermögen erhöht den Zugewinn Franz' nicht (Schutzregelung § 1374 Abs. 3 BGB analog → wird in der Berechnung als 0 EUR behandelt).

3. Endvermögen (voraussichtlicher Stichtag ca. 01.02.2026)

3.1 Hanna Trüffelberch

Position	Wert (EUR)	Quelle
Anteil PartGmbH (50 %)	710.000	WP Dreschler, Aug. 2025; Gesamtwert 1.420.000 EUR
Anteil Immobilie Lindener Hofstr. 47 (50 %)	460.000	SV Klausberg, Sept. 2025; Gesamtwert 920.000 EUR
Anteil Restdarlehen Immobilie (50 %)	- 140.000	Volksbank; Restschuld lt. Auszug 14.09.2025: 281.340 EUR, in dieser Aufstellung auf 280.000 EUR gerundet
Girokonto (privat)	38.500	Kontoauszug Aug. 2025
Depot (Fonds)	47.200	Depotauszug Aug. 2025
Bausparvertrag	14.400	BSV Wüstenrot, Auszug Aug. 2025
BAV-Versorgungswerk	—	gesondert Versorgungsausgleich
PKW (Audi A4)	18.000	Schätzung Schwacke
Verbindlichkeiten privat	- 2.400	Kreditkarte
Gesamt Endvermögen Hanna	**1.145.700**	

Zugewinn Hanna: 1.145.700 EUR – 8.500 EUR = **1.137.200 EUR**

3.2 Franz Trüffelberch

Position	Wert (EUR)	Quelle / Bemerkung
Holzwerkstätten e.K. (Unternehmenswert)	410.000	Schätzung WP Dreschler nach vorläufiger Prüfung; Franz hat Jahresabschlüsse noch nicht vollständig offengelegt
Anteil Immobilie Lindener Hofstr. 47 (50 %)	460.000	SV Klausberg
Anteil Restdarlehen Immobilie (50 %)	- 140.000	Volksbank

Position	Wert (EUR)	Quelle / Bemerkung
Girokonto (privat)	12.800	Angabe über RAin Ganzhorn, unvollständig
Geschäftskonto	—	noch nicht offengelegt
PKW (VW Transporter, Betrieb)	28.000	Kfz-Schätzung
PKW (privat, Seat)	8.500	
Verbindlichkeiten privat	- 8.200	Privatdarlehen, Kreditkarte
Betriebliche Verbindlichkeiten e.K.	- 68.000	Maschinenkredit, Bankdarlehen lt. Bilanz 2023
BAV (keine, da e.K.)	0	
Gesamt Endvermögen Franz (vorläufig)	**703.100**	**erhebliche Unsicherheit wegen fehlender Geschäftsunterlagen**

Zugewinn Franz: 703.100 EUR – 0 EUR (negatives Anfangsvermögen → 0) = **703.100 EUR**

4. Ausgleichsberechnung (vorläufig)

	Hanna	Franz
Anfangsvermögen	8.500	0
Endvermögen	1.145.700	703.100
Zugewinn	1.137.200	703.100
Zugewinnüberschuss Hanna	**434.100**	—
Ausgleichsbetrag (50 %)	**217.050**	—

Hanna ist voraussichtlich ausgleichspflichtig: Franz kann von Hanna einen Zugewinnausgleich von ca. 217.050 EUR fordern (§ 1378 Abs. 1 BGB).

5. Bewertungsfragen und offene Punkte

5.1 Architekturbüro PartGmbH

Der Unternehmenswert ist der größte und umstrittenste Posten. WP Dreschler hat einen Gesamtwert von 1.420.000 EUR ermittelt. Franz wird vermutlich einen eigenen Gutachter beauftragen. Streitpunkte:

- **Goodwill vs. Substanz:** Der Bürowert enthält einen erheblichen „Goodwill“-Anteil (Kundenstamm, Ruf, laufende Aufträge). Hanna argumentiert, dieser sei personengebunden und deshalb nicht zugewinnrelevant. Die Rechtsprechung ist uneinheitlich; maßgeblich ist die konkrete Bewertungsmethode (Ertragswert vs. Substanzwert vs. modifiziertes Ertragswertverfahren).
- **Mitgeschafterin Anne Ürgelheim:** Die 50 % der Schwester sind kein Hannas Vermögen; das ist klar. Aber Abtretungsbeschränkungen im Gesellschaftsvertrag können den Wert des Anteils reduzieren.

- Näheres in Aktenstück 18.

5.2 Holzwerkstätten e.K. Franz

Die Bewertung mit 410.000 EUR ist vorläufig und beruht auf öffentlich zugänglichen Informationen (Umsatz, Branchenkenntzahlen) sowie einem kurzen Telefongespräch WP Dreschlers mit der Steuerberaterin der Holzwerkstätten. Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden noch nicht übergeben. RAin Ganzhorn hat Vorlage bis September 2025 angekündigt, stand Aktenstand noch ausstehend.

5.3 Immobilienbewertung

SV Klausberg hat 920.000 EUR ermittelt (Ertragswert nach WertV). Der Wert erscheint marktgerecht für das Hannoveraner Segment (Linden, sanierter Altbau, EFH). Es ist zu erwarten, dass Franz keinen eigenen Gutachter beauftragt, da der Wert symmetrisch auf beide Seiten wirkt.

6. Berechnung im XLSX

Detaillierte Schritt-für-Schritt-Berechnung: siehe `xlsx/zugewinnausgleich_berechnung.xlsx`.

Kindesunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Grundlagen

Kindesunterhalt bemisst sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils und dem Alter des Kindes. Die Düsseldorfer Tabelle (herausgegeben vom OLG Düsseldorf als Richtlinie) gibt Regelbedarfsbeträge vor. In dieser Akte werden als Arbeitsgrundlage die Werte der Tabelle 2025 angesetzt; der zum Stichtag 01.01.2026 maßgebliche Stand ist vor Verwendung an der amtlichen Quelle (OLG Düsseldorf) zu verifizieren und einzusetzen.

Barunterhaltspflicht: Da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt bei Hanna haben (Residenzmodell), erbringt Hanna den Betreuungsunterhalt. Franz ist barunterhaltspflichtig. Hanna ist ebenfalls barunterhaltspflichtig (Haftung anteilig), aber sie lebt mit den Kindern und erbringt ihren Unterhaltsbeitrag durch Naturalunterhalt (§ 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB).

Stichtag: Kindesunterhalt wird ab dem Monat berechnet, in dem der andere Elternteil in Verzug gesetzt oder der Antrag gestellt wird. Für die Planung: Stichtag 01.01.2026 (nach Ablauf des Trennungsjahres und voraussichtlicher Einreichung Scheidungsantrag).

2. Bereinigtes Nettoeinkommen Franz

Franz verdient netto rd. 3.100 EUR/Monat als Inhaber der Holzwerkstätten e.K. (Entnahmen aus dem Unternehmen, variabel). Zur Ermittlung des unterhaltsrechtlich relevanten Einkommens sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

Position	Betrag (EUR/Monat)
Nettoeinkommen lt. Angabe	3.100
Berufsbedingte Fahrtkosten (Pendeln Linden–Stöcken, ca. 18 km × 2 × 0,30 EUR × 22 Tage)	- 237
Weitere berufliche Aufwendungen (Schätzung)	- 50
Selbstständigenabzug: ggf. Gewerbesteuer-Rücklagen	zu prüfen
Bereinigtes Nettoeinkommen Franz (vorläufig)	**ca. 2.813**

Hinweis: Da Franz Inhaber eines e.K. ist, wird das Einkommen aus der Gewinnentnahme ermittelt, nicht aus einem Gehaltszettel. Maßgeblich sind die Jahresabschlüsse. Aktuell fehlen Unterlagen; Schätzung basiert auf Hannas Angaben und Franz' eigener Erklärung (mdl. gegenüber Jugendamt).

3. Düsseldorfer Tabelle — Einordnung Franz (Arbeitsgrundlage Tabelle 2025)

Nach vorläufigem bereinigtem Nettoeinkommen ca. 2.813 EUR/Monat. Dies entspricht **Einkommensgruppe 3** (auf Basis der Tabelle 2025; exakte Gruppenabgrenzungen und Beträge des zum Stichtag maßgeblichen Stands sind live zu verifizieren). Zur Orientierung der hier verwendeten 2025-Werte: 1.901 bis 2.300 EUR Gruppe 2, 2.301 bis 2.900 EUR Gruppe 3.

Tabellenbedarfe Gruppe 3 (Tabelle 2025, ggf. anzupassen):

Kind	Alter	Tabellenbetrag (Gruppe 3)	Hälftiges Kindergeld	Zahlbetrag
Mara	1. 0–5 J. ✗ / 2. 6–11 J. ✗ / 3. 12–17 J. ✓	623 EUR	128 EUR	**495 EUR**
Jonas	12–17 J.	623 EUR	128 EUR	**495 EUR**
Lina	6–11 J.	558 EUR	128 EUR	**430 EUR**

Kindergeld: Das hälftige Kindergeld (hier einheitlich mit 128 EUR/Kind angesetzt) wird auf den Tabellenunterhalt angerechnet, wenn das Kind beim anderen Elternteil lebt und dieser das Kindergeld erhält. Hanna bezieht das Kindergeld. Abzug 128 EUR/Kind vom Tabellenunterhalt → ergibt Zahlbetrag (oben). Der ab 2026 maßgebliche Kindergeldbetrag (volle und hälftige Höhe) ist vor Verwendung an der amtlichen Quelle (zuständiges Bundesministerium) zu verifizieren.

Korrekturhinweis: Tabellenbeträge 2026 werden vom OLG Düsseldorf voraussichtlich Anfang 2026 angepasst. Sobald die aktualisierten Werte vorliegen, ist die Berechnung zu aktualisieren.

Zahlbeträge gesamt (vorläufig, Stichtag Jan. 2026):

Kind	Zahlbetrag/Monat
Mara	495 EUR
Jonas	495 EUR
Lina	430 EUR
Gesamt	**1.420 EUR**

4. Mangelfall?

Bei Franz' bereinigtem Nettoeinkommen von ca. 2.813 EUR und einem Selbstbehalt des nicht zusammenlebenden Elternteils von derzeit 1.450 EUR (2025-Tabelle; für 2026 ggf. angepasst) ergibt sich:

- Verfügbarer Betrag nach Selbstbehalt: $2.813 - 1.450 = 1.363$ EUR
- Gesamtunterhalt (Tabellenwert, vor Kindergeldabzug): 3×623 EUR + ggf. angepasst
- Kurzcheck: $3 \times 623 = 1.869$ EUR $>$ 1.363 EUR → **Mangelfall möglich!**

Bei einem Mangelfall ist der verfügbare Betrag anteilig auf die Kinder aufzuteilen. Die Rangfolge nach § 1609 BGB stellt minderjährige Kinder gleichrangig an erste Stelle. Eine genaue Mangelberechnung ist im XLSX (Aktenstück 14) abgebildet.

Strategische Überlegung: Wenn Franz den Mangelfall einwendet, muss er seine Einkünfte vollständig offenlegen — das könnte im Gegenteil ergeben, dass sein Einkommen tatsächlich höher ist als bisher angegeben.

5. Ab 2027: Mara volljährig

Mara wird voraussichtlich Ende 2027 (genaues Datum: 2027) 18 Jahre alt. Damit endet der normale Kindesunterhalt als minderjähriges Kind. Ab Volljährigkeit gilt:

- Mara kann Unterhalt selbst geltend machen.
- Beide Elternteile haften anteilig (§ 1606 Abs. 3 BGB).
- Wenn Mara studiert: Haftung nach den Einkommensverhältnissen beider Elternteile.

Hanna und Franz hätten dann für den Volljährigenunterhalt je nach ihrem bereinigten Einkommen anteilig aufzukommen. Angesichts des erheblichen Einkommensunterschieds (Hanna ca. 8.400, Franz ca. 3.100 netto) würde Hanna den überwiegenden Anteil tragen. Streitpunkt: Franz könnte argumentieren, sein Unterhaltsbeitrag sei durch die Ausbildungskosten der Kinder (Bücher, ÖV-Ticket) abgedeckt, die er bei Umgangswochenenden trägt.

6. Tabellarische Gesamtschau

Detaillierte Berechnung (inkl. Mangelfall-Szenario, Volljährigen-Prognose) im XLSX-Aktenstück 14.

Trennungsunterhalt — Franz gegen Hanna?

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Fragestellung

Hanna verdient erheblich mehr als Franz. Es stellt sich die Frage, ob Franz gegen Hanna Trennungsunterhalt nach § 1361 BGB geltend machen kann.

2. Rechtlicher Rahmen

§ 1361 Abs. 1 BGB: Bei Getrenntleben kann ein Ehegatte von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen. Dieser Unterhaltsanspruch gilt während der Trennungszeit bis zur rechtskräftigen Scheidung.

Der Trennungsunterhalt orientiert sich an den ehelichen Lebensverhältnissen (BGH-Rechtsprechung). Maßstab ist der Lebensstandard, der im letzten gemeinsamen Haushalt geherrscht hat.

3. Einkommenssituation

	Hanna	Franz
Bereinigtes Nettoeinkommen (lt. bisheriger Akte)	ca. 8.400 EUR/Monat	ca. 3.100 EUR/Monat (vorläufig)
Anmerkung	Kombination Inhaberentnahme + Gehalt PartGmbH, variabel	Entnahme e.K., muss durch Unterlagen belegt werden

Differenz: $8.400 - 3.100 = 5.300$ EUR/Monat.

4. Berechnung Trennungsunterhalt (Grundmethode)

Methode nach ehelichen Lebensverhältnissen:

Gesamteinkommen: $8.400 + 3.100 = 11.500$ EUR. Bedarfsgrundsatz: $3/7$ der Einkommensdifferenz (vereinfachte BGH-Methode; exakt: ggf. individuelle Quotenmethode).

Trennungsunterhalt Franz: $3/7 \times (8.400 - 3.100) = 3/7 \times 5.300 = \text{ca. } 2.271$ EUR/Monat.

Vom Bedarfsbetrag sind Franz' eigenes Einkommen abzuziehen (Eigenbedarfsdeckung):

Bedarf Franz: $\frac{1}{2} (Hanna + Franz) \times \text{Sättigungsquote?}$ — Hier ist die konkrete Berechnung entscheidend.
Standardmethode: Ausgangsbedarfsbetrag von Franz' Seite = $3/7 \times$ Differenz der bereinigten Einkommen.

Vereinfachte Nettomethode:

	EUR
Hanna netto bereinigt	8.400

	EUR
Franz netto bereinigt	3.100
Differenz	5.300
3/7 der Differenz	2.271
Franz-Unterhaltsbetrag (ggf. gerundet)	**ca. 2.270 EUR/Monat**

Hinweis: Diese Berechnung ist vorläufig und vereinfacht. Sie berücksichtigt noch nicht: Selbstständigenkorrektur Hannas Einkommen, Steuerbelastung, Kindesunterhaltszahlungen Franz' (Vorwegabzug), Abzüge Erwerbstätigkeitsfreibetrag.

5. Erwerbsobliegenheit Franz'

Franz ist seit 2018 selbstständig. Es stellt sich die Frage, ob seine Einnahmen von ca. 3.100 EUR/Monat dem tatsächlich Erzielbaren entsprechen.

Erwerbsobliegenheit: Auch gegenüber dem Ehegatten gilt während der Trennungszeit eine Erwerbsobliegenheit (§ 1361 Abs. 2 BGB): Franz muss die nach seinen Verhältnissen zumutbare Erwerbstätigkeit ausüben und sein Einkommen nicht künstlich kleinhalten.

Wenn Franz als Unternehmer die Entnahmen absichtlich niedrig hält (z.B. durch erhöhte Rücklagen, hohe Abschreibungen oder verschobene Rechnungsstellung), kann das Gericht ein zurechenbares Einkommen ansetzen. Das erfordert jedoch eine detaillierte Analyse der Jahresabschlüsse.

Die Kanzlei hat Franz über RAin Ganzhorn aufgefordert, Jahresabschlüsse 2022–2024 vorzulegen. Diese sind noch nicht vollständig eingegangen.

6. Kindesunterhalt als Vorwegabzug

Franz zahlt bislang keinen Kindesunterhalt; Hanna trägt den Unterhalt durch Naturalunterhalt. Sobald Kindesunterhalt formell geltend gemacht wird (Stichtag voraussichtlich Jan. 2026), reduziert sich Franz' bereinigtes Nettoeinkommen für die Trennungsunterhaltsberechnung um den Kindesunterhalt als Vorwegabzug.

Beispiel:

- Franz' Nettoeinkommen nach Selbstbehalt: ca. 2.813 EUR
- Kindesunterhalt gesamt (drei Kinder): ca. 1.420 EUR (vorläufig)
- Verbleibendes Einkommen nach Kindesunterhalt: ca. 1.393 EUR
- Trennungsunterhalt wäre dann begrenzt auf den Differenzbetrag gegenüber Hannas Einkommen.

Dies würde den Trennungsunterhalt erheblich reduzieren oder im Mangelfall auf null setzen.

7. Zeitliche Begrenzung

Trennungsunterhalt gilt nur bis zur rechtskräftigen Scheidung. Ab Scheidung gilt nachehelicher Unterhalt nach § 1569 ff. BGB. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein nachehelicher Unterhalt zu berechnen.

8. Strategische Lage

Hanna ist finanziell in der stärkeren Position. Ein Trennungsunterhaltsanspruch Franz' ist dem Grunde nach gegeben und würde voraussichtlich zwischen 700 und 1.800 EUR/Monat liegen (je nach genauerer Ermittlung beider Einkommen und nach Abzug Kindesunterhalt).

Hanna sollte dies frühzeitig in ihre Liquiditätsplanung einkalkulieren. Eine einvernehmliche Regelung (monatlicher Zahlungsbetrag ohne langwieriges Verfahren) ist sinnvoller als eine streitige Durchsetzung, die Anwalts- und Verfahrenskosten produziert.

Umgekehrt hat Hanna Interesse daran, den genauen Unterhaltsrahmen zu begrenzen: Vollständige Offenlegung von Franz' Einkommen, kritische Prüfung der Unternehmensbilanzen, Nachweis zurechenbarer Mehrerträge. Der Wirtschaftsgutachter (WP Dreschler) sollte auch zu Franz' Entnahmeverhalten befragt werden.

Detaillierte Berechnung: XLSX Aktenstück 14.

Versorgungsausgleich — Versorgungswerk und GRV

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Überblick

Der Versorgungsausgleich (§§ 1 ff. VersAusglG) ist von Amts wegen durchzuführen, sobald der Scheidungsantrag gestellt wird. Das Familiengericht teilt die während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften beider Ehegatten auf. Ziel ist eine hälftige Teilung.

Ehezeit im Sinne des VersAusglG: 01.08.2008 bis 31.01.2026 (Ende des Monats vor Antragstellung, voraussichtlich).

Beide Ehegatten haben Anwartschaften erworben. Die Konstellation ist komplex, weil Hanna über das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS) erhebliche Anwartschaften aufgebaut hat.

2. Anwartschaften Hanna Trüffelberch

2.1 Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Hanna hat vor 2008 in der GRV (Deutsche Rentenversicherung Bund) Beitragszeiten gesammelt. Ab Eintritt in die Partnerschaft mit der AKNS-Kammer ist sie in das Versorgungswerk gewechselt; Befreiung von der GRV-Pflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI.

Vorläufige Einschätzung: GRV-Anwartschaft Hanna ist gering (Beschäftigung vor 2008 ca. 4 Jahre). Vorabauskunft DRV noch nicht angefordert; wird mit Einreichung des Scheidungsantrags durch das Gericht automatisch angefordert.

2.2 Versorgungswerk Architektenkammer Niedersachsen (AKNS)

Die AKNS unterhält ein eigenes berufsständisches Versorgungswerk (ö.R.). Mitgliedspflicht für alle in Niedersachsen zugelassenen Architekten. Hanna ist seit ca. 2005/2006 pflichtmitglied.

Anwartschaft: Noch nicht exakt beziffert. Das Versorgungswerk hat auf Antrag eine Vorabauskunft nach § 5 VersAusglG erteilt (PDF-Anlage: pdfs/auskunft_versorgungswerk_architektenkammer.pdf).

Inhalt der Vorabauskunft (Zusammenfassung lt. Anlage):

- Voraussichtliche Altersrente bei Regelaltersgrenze 67: 2.847 EUR/Monat (brutto).
- Ehezeitanteil (01.08.2008 bis 31.01.2026 voraussichtlich): 2.143 EUR/Monat.
- Kapitalwert nach interner Bewertung des Versorgungswerks: ca. 398.000 EUR.

Hinweis: Die Vorabauskunft des Versorgungswerks ist nach § 5 VersAusglG bindend für die interne Teilung. Das Gericht hat keinen Ermessensspielraum bei der Übernahme des Ehezeitanteils; es teilt diesen hälftig.

2.3 BAV (Betriebliche Altersversorgung)

Hanna hat über die PartGmbH keine gesonderte Betriebsrente abgeschlossen. Die Altersversorgung läuft vollständig über das Versorgungswerk. (Korrektur der Erstgesprächsnotiz: Hanna hatte irrtümlich von einer BAV gesprochen; tatsächlich handelt es sich um das Versorgungswerk als berufsständische Versorgung, die der BAV funktional ähnlich ist, aber eigenständig geregelt wird.)

3. Anwartschaften Franz Trüffelberch

3.1 Gesetzliche Rentenversicherung

Franz ist als Inhaber eines e.K. nicht automatisch in der GRV pflichtversichert, es sei denn, er beschäftigt keine weiteren Arbeitnehmer oder ist anderweitig pflichtversichert. Als Meister und Handwerker ist er nach § 2 Nr. 8 SGB VI pflichtversichert (Rentenversicherungspflicht für Handwerker, auch als Unternehmer, für 18 Jahre).

Franz hat die Pflichtbeitragszeit von 18 Jahren (§ 6 Abs. 3 SGB VI) möglicherweise inzwischen erfüllt — genaue Prüfung erforderlich. Wenn die Pflichtversicherungszeit abgelaufen ist, kann er sich befreien lassen oder freiwillig weiterversichern. DRV-Auskunft noch nicht vorliegend.

GRV-Anwartschaft Franz: Franz war von 1998 bis 2018 (ca. 20 Jahre) angestellt tätig und hat GRV-Beiträge gezahlt. Dazu kommen die Jahre als Selbstständiger (mit Pflichtbeiträgen). Voraussichtlich erhebliche GRV-Anwartschaft.

3.2 Private Altersvorsorge

Franz hat nach Angabe von RAin Ganzhorn (Schreiben April 2025) eine private Rentenversicherung (Lebensversicherung Allianz, Versicherungsscheinnummer noch nicht übermittelt). Aktuelle Rückkaufwert und Anwartschaft: ausstehend.

4. Externe vs. Interne Teilung

Das VersAusglG kennt zwei Teilungsmethoden:

Interne Teilung (Regelfall, § 10 VersAusglG): Der ausgleichsberechtigte Ehegatte erhält beim Versorgungsträger ein eigenes Versorgungskonto in Höhe des hälftigen Ehezeitanteils. Der ausgleichspflichtige Ehegatte verliert diese Hälfte.

Externe Teilung (Ausnahme, § 14 VersAusglG): Der Versorgungsträger zahlt einen Kapitalwert aus, der beim Gericht oder einem anderen Versorgungsträger hinterlegt wird. Nur zulässig bei Einvernehmen des ausgleichsberechtigten Ehegatten und bei Kleinstanwartschaften (Kapitalwert < 3.864 EUR, sog. Bagatellgrenze nach § 18 VersAusglG) oder auf Antrag bei bestimmten Versorgungsträgern.

Für das AKNS-Versorgungswerk: Das Versorgungswerk Niedersachsen-Architektenkammer sieht in seiner Satzung die interne Teilung vor. Das bedeutet: Franz erhält bei der AKNS ein Rentenkonto in Höhe des hälftigen Ehezeitanteils — also ca. 1.071 EUR/Monat als spätere Rentenanswartschaft. Ob das AKNS externe Teilung akzeptiert: Satzungsprüfung steht aus.

5. Vorabauskunft und weiteres Verfahren

Versorgungsträger	Inhaber	Vorabauskunft	Status
DRV Bund	Hanna	noch nicht	mit Scheidungsantrag angefordert
AKNS-Versorgungswerk	Hanna	vorliegend	PDF-Anlage
DRV Bund	Franz	noch nicht	mit Scheidungsantrag angefordert

Versorgungsträger	Inhaber	Vorabauskunft	Status
Allianz (priv. LV)	Franz	noch nicht	Versicherungsscheinnummer fehlt

Das Familiengericht fordert nach Eingang des Scheidungsantrags alle Versorgungsträger automatisch an (§ 220 FamFG i.V.m. § 5 VersAusglG). Die Versorgungsträger haben 3 Monate Antwortfrist.

6. Möglichkeit des Ausschlusses / Abänderung

Die Parteien können den Versorgungsausgleich durch notarielle Vereinbarung ganz oder teilweise ausschließen (§ 6 VersAusglG) — entweder vor oder nach Scheidungsantrag (in letzterem Fall mit gerichtlicher Billigung). Ein vollständiger Ausschluss wäre nur zulässig, wenn das kein grob unbillig ist (§ 27 VersAusglG).

Hanna hat kein Interesse an einem Ausschluss, da sie die größere Anwartschaft aufgebaut hat und durch den Ausgleich erheblich geben würde. Franz hat dagegen Interesse, den Ausgleich zu maximieren. Es ist zu prüfen, ob ein Kompromiss (z.B. Ausgleich nur für GRV, nicht für AKNS-Versorgungswerk) verhandelbar ist.

Detaillierte Berechnung: XLSX Aktenstück `xlsx/versorgungsausgleich_anwartschaften.xlsx`.

Immobilie Lindener Hofstraße 47 — Bewertung und Strategie

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Objektbeschreibung

Objekt: Einfamilienhaus, freistehendes Gebäude, Baujahr ca. 1964, Kernsanierung 2014–2015.

Adresse: Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden.

Grundstück: lt. Grundbuchauszug 384 qm.

Wohnfläche: ca. 168 qm (5 Zimmer, 2 Bäder, Küche, Diele, kleiner Garten, Garage).

Eigentümer: Hanna Trüffelberch und Franz Trüffelberch je 1/2 als Bruchteilsgemeinschaft.

Darlehen: Volksbank Hannover, Kontonummer: [geschwärzt], Restschuld lt. Auszug 14.09.2025: 281.340 EUR. Kreditnehmer: beide Ehegatten als Gesamtschuldner.

2. Wertgutachten

Gutachter: Dipl.-Ing. Carsten Klausberg, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Grundstücksbewertung, Hannover (Büro: Vahrenwalder Straße 12, 30165 Hannover). Mitglied IHK Hannover.

Auftrag: erteilt durch RAin Helmstedt im Namen Hannas, August 2025.

Gutachten-Datum: 10.09.2025.

Verkehrswert: 920.000 EUR.

Methodik (Kurzfassung lt. Gutachten): SV Klausberg hat das Vergleichswertverfahren angewendet. Vergleichsobjekte: sechs Vergleichsverkäufe im Stadtgebiet Linden/Limmer (Zeitraum 2023–2025), Bereinigung um Lage- und Ausstattungsunterschiede. Hannover-Linden hat in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren; Vergleichswerte liegen zwischen 4.900 und 5.700 EUR/qm Wohnfläche. SV Klausberg ermittelt $5.240 \text{ EUR/qm} \times 168 \text{ qm} \approx 880.000 \text{ EUR}$, zzgl. Sonderausstattung Kernsanierung und Garagenzuschlag: 920.000 EUR.

Das vollständige Gutachten liegt als PDF-Anlage vor:
`pdfs/wertgutachten_immobilie_lindener_hofstrasse.pdf`.

3. Optionen für die Immobilie

Option A: Hanna kauft Franz' Anteil aus

Hanna übernimmt die Immobilie allein, zahlt Franz den Wert seines hälftigen Anteils abzüglich des gemeinsamen Darlehensanteils aus.

Berechnung:

- Gesamtwert: 920.000 EUR
- Franz' Anteil (50 %): 460.000 EUR

- Abzug Franz' Darlehensanteil (50 % der 281.340 EUR Restschuld): 140.670 EUR
- Auszahlungsbetrag an Franz: **319.330 EUR**

Hanna müsste zusätzlich das Darlehen auf ihren Namen umschreiben lassen (Schuldübernahme mit Zustimmung der Bank). Ob die Volksbank das bei Hannas Einkommenslage mitmacht, ist zu klären — angesichts ihrer Einkommenssituation dürfte das realistisch sein.

Vorteile: Kinder bleiben in der gewohnten Umgebung. Hanna ist alleinige Eigentümerin.

Nachteile: Hanna muss erhebliche Liquidität aufbringen (319.330 EUR), die sie im Zusammenhang mit einem möglichen Zugewinnausgleich von 217.000 EUR nicht einfach bereitstellen kann. Gesamtbelastung ca. 536.000 EUR — das liegt über ihrer liquiden Reserve.

Lösungsansatz: Hanna könnte die Zugewinnausgleichszahlung verrechnen oder stunden lassen, wenn Franz dem zustimmt. Alternativ: Refinanzierung.

Option B: Verkauf und Erlösaufteilung

Das Haus wird veräußert, der Erlös (nach Ablösung des Darlehens) zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Berechnung:

- Verkaufserlös (Annahme Nettoerlös nach Maklerkosten ca. 3 %, Steuern): ca. 883.000 EUR (Makler) → 892.000 EUR nach Darlehensablösung von 281.340 EUR verbleiben: 610.660 EUR → je 305.330 EUR.

Vorteile: Einfache Liquidation, klare Aufteilung.

Nachteile: Kinder müssen umziehen. Mietmarkt Hannover ist angespannt; Hanna müsste für eine vergleichbare Wohnung ca. 2.500–3.000 EUR/Monat einkalkulieren. Erheblicher Einschnitt für Kinder.

Hanna lehnt diese Option derzeit ab.

Option C: Franz übernimmt die Immobilie

Franz kauft Hannas Anteil aus. Angesichts von Franz' Liquiditätslage (Unternehmen, keine hohen Ersparnisse) ist das unrealistisch, es sei denn, er refinanziert umfangreich. Zudem hätte Hanna dann keine Wohnmöglichkeit für die Kinder.

Diese Option ist nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Option D: Realteilung — Wohnrecht Hanna

Hanna erhält ein lebenslanges oder befristetes Wohnrecht am gesamten Haus (§ 1093 BGB / Nießbrauch), Franz erhält eine Ausgleichszahlung. Das Haus bleibt beiden Eigentümern, Hanna wohnt drin, Franz verzichtet auf Nutzung.

Vorteil: Kein Auszug. Geringere Sofortbelastung.

Nachteil: Komplexe Absicherung (Grundbuch, Insolvenzrisiko). Franz ist als Miteigentümer gebunden; Verwertung in 5–10 Jahren beim Auszug der Kinder schwieriger.

4. Teilungsversteigerung als Druckmittel

Franz kann als Miteigentümer die Teilungsversteigerung beantragen (§§ 180 ff. ZVG). Das wäre für Hanna und die Kinder dramatisch, führt aber in der Regel zu niedrigeren Erlösen. In der Praxis wird die Teilungsversteigerung selten als Selbstzweck, häufig als Drohpotenzial eingesetzt.

Die Kanzlei empfiehlt, Hanna auf dieses Szenario vorzubereiten. Ein Antrag Franz' wäre verzögerbar (Einwendungen, einstweilige Einstellungsanträge, Kindeswohl Aspekte), aber nicht dauerhaft abwendbar.

5. Empfehlung

Vorzugsstrategie: **Option A (Auskauf Franz' Anteil)** mit folgender Verhandlungsstruktur:

- Zugewinnausgleich und Immobilienauszahlung in einem Paketdeal verhandeln.
- Franz erhält Zugewinnausgleich (ca. 217.050 EUR) + Immobilienausgleich (319.330 EUR) = gesamt ca. 536.380 EUR — zahlbar in Tranchen oder mit Refinanzierung.
- Hanna übernimmt das Darlehen allein; Volksbank muss zustimmen.

Zeitraumen: Scheidungsverfahren 2026; Verhandlung Immobilie und Zugewinn im Vergleich parallel zu führen.

Architektur PartGmbB — Bewertung und Zugewinnrelevanz

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Das Unternehmen

Firma: Trüffelberch & Ürgelheim Architekturpartnerschaft PartGmbB

Handelsregister: Partnerschaftsregister Hannover, PR 212

Gegründet: 12.08.2008 (gleichzeitig mit Eheschließung)

Gesellschafter:

- Hanna Trüffelberch, 50 % — voll haftende Partnerin, Geschäftsführerin
- Anne Ürgelheim (Schwester Hannas), 50 % — voll haftende Partnerin, Entwurfsleitung

Mitarbeiter: 18 (Stand 2025), davon 12 Architekten/Ingenieure, 4 Büroangestellte, 2 Azubis.

Umsatz (2024): ca. 3,8 Mio. EUR brutto (Beratungsleistungen Architektur + Planung).

EBITDA (2024): ca. 840.000 EUR.

Schwerpunkt: Öffentlicher Hochbau, sozialer Wohnungsbau, Schulgebäude, Renovierung historischer Gebäude.

2. Wirtschaftsgutachten WP Dreschler

Gutachter: Dr. Johannes Dreschler, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Hannover (Büro: Marktstraße 88, 30159 Hannover).

Auftrag: August 2025, durch RAin Helmstedt im Namen Hannas.

Ergebnis: Gesamtunternehmenswert 1.420.000 EUR (Methode: modifiziertes Ertragswertverfahren nach IDW S 1).

Methodengrundlagen:

- Ertragswertverfahren auf Basis nachhaltiger Erträge.
- Vergangenheitsbasis: Jahresabschlüsse 2021–2024.
- Kapitalisierungszins: 12 % (Basiszins 3,5 % + Risikozuschlag 8,5 %).
- Nachhaltig erzielbarer Jahresüberschuss je Gesellschaft: ca. 365.000 EUR p.a. (je Gesellschafterhälfte: 182.500 EUR).
- Kapitalwert des nachhaltigen Ertrags: rd. 1.520.000 EUR.
- Abzüge für nicht betriebsnotwendiges Vermögen, Haftungsrisiken, Branchen-Discount: – 100.000 EUR.
- **Gesamtwert: 1.420.000 EUR.**

Hannas Anteil (50 %): 710.000 EUR.

3. Bewertungsstreit — Goodwill vs. Substanz

Die Bewertung des Architekturbüros ist der größte potenzielle Streitpunkt im Zugewinnausgleich.

3.1 Goodwill-Problem

Der Unternehmenswert enthält einen erheblichen Goodwill-Anteil (Kundenstamm, Ruf, laufende Verträge, Mitarbeiterbindung). Im Familienrecht ist seit langem umstritten, inwieweit „unechter Firmenwert“ (sog. persönlicher Goodwill, der mit der Person des Unternehmers verknüpft ist) im Zugewinnausgleich zu berücksichtigen ist.

Die Rechtsprechung des BGH unterscheidet:

- **Objektivierter Firmenwert** (nachhaltig übertragbar) → ist Vermögen, gehört in den Zugewinn.
- **Persönlicher Goodwill** (an Person des Inhabers gebunden, z.B. durch Patente, Namen, besondere Fähigkeiten) → umstritten; nach der h.M. ebenfalls zugewinnrelevant, aber mit Abschlag zu bewerten.

Bei einem Architekturbüro ist ein erheblicher Teil des Goodwills personengebunden (Hannas persönliche Kontakte, ihr Name als Alleinstellungsmerkmal). Ob das im Zugewinn zu berücksichtigen ist: ja, aber mit methodischem Spielraum.

Franz' Anwältin wird voraussichtlich einen eigenen Gutachter einsetzen, der auf einen niedrigeren Wert kommt. Das ist das Standardspiel in Zugewinnstreitigkeiten mit unternehmerischen Vermögen.

3.2 Schwester als Mitgesellschafterin

Anne Ürgelheim ist Mitinhaberin mit 50 %. Das ist keine bloße Gesellschafterstellung ohne Einfluss — sie ist vollwertige Partnerin. Der Gesellschaftsvertrag enthält:

- Vinkulierungsklausel: Übertragung von Gesellschaftsanteilen nur mit Zustimmung der anderen Gesellschafterin.
- Gewinnentnahme: je hälftig.
- Ausscheiden: Abfindung nach Buchwert (sic!), nicht nach Verkehrswert.

Die Abfindungsklausel (Buchwert) ist für Zugewinnzwecke problematisch: Der Verkehrswert der PartGmbH kann deutlich über dem Buchwert liegen, und Hanna könnte bei einem Verkauf oder Ausscheiden nur den Buchwert erhalten — das ist für den Zugewinn relevant (Realisierbarkeit des Werts).

WP Dreschler hat auf dieses Problem in seinem Gutachten hingewiesen und einen Paketzuschlag von ca. 5 % angesetzt (weil der Anteil nicht frei verkäuflich ist = Abschlag, der durch die Einflusststellung aufgewogen wird). Das ist eine vertretbare, aber nicht alternativlose Methode.

3.3 Anfangsvermögen: Büro 2008 wertlos

Das Büro wurde zeitgleich mit der Eheschließung gegründet. Anfangswert: 0 EUR (keine Aufträge, kein Inventar außer Büroausstattung). Dieser Umstand ist klar: das gesamte Burowachstum ist ehelicher Zugewinn — nur der persönliche Goodwill-Abzug ist umstritten.

4. Verwertungsrisiken

Hanna kann ihren Anteil an der PartGmbH nicht ohne Weiteres verwerten, um den Zugewinnausgleich zu finanzieren:

1. **Vinkulierung:** Zustimmung der Schwester erforderlich.
2. **Abfindungsklausel nach Buchwert:** Bei Ausscheiden nur Buchwert — deutlich unter Verkehrswert.

3. Persönliche Haftung: Als Gesellschafterin einer PartGmbH haftet Hanna für Pflichtverletzungen persönlich — ein Verkauf würde Hannas eigene Haftungsstellung verändern.

Ergebnis: Hanna kann den rechnerischen Unternehmenswert nicht kurzfristig liquidieren. Das ist für die Verhandlung des Zugewinnausgleichs ein wichtiges Argument: Ein Ratenzahlungsmodell oder eine zeitgestreckte Ausgleichszahlung ist realistischer als eine Sofortzahlung.

5. Offene Punkte

Punkt	Status
Jahresabschlüsse PartGmbH 2021–2024	WP Dreschler liegt vor; Franz hat noch kein Gegenangebot eingereicht
Gesellschaftsvertrag PartGmbH	liegt der Kanzlei vor; Prüfung abgeschlossen
Jahresabschlüsse Holzwerkstätten e.K. 2022–2024	noch ausstehend (RAin Ganzhorn)
Dreschler-Gutachten: Stand Franz-Erwidern	ausstehend
Ggf. gerichtlich bestellter Sachverständiger	wenn Parteigutachten stark divergieren

Kommunikationsregeln und Eskalationsmanagement

Stand: Juni 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Ausgangslage

Die Kommunikation zwischen Hanna und Franz ist seit November 2024 schwer belastet. Hauptkonflikte:

- Hanna fühlt sich durch die Affäre tief verletzt und findet es schwer, sachlich mit Franz zu sprechen.
- Franz reagiert auf Kritik mit Rechtfertigungen und Gegenanschuldigungen.
- Die Kinder sind Boten und Informationskanal geworden — Jonas insbesondere wird von Franz benutzt, um Hannas Position auszuforschen.
- WhatsApp-Nachrichten zwischen Hanna und Franz eskalieren regelmäßig; zuletzt hatte Hanna Screenshots mitgebracht, in denen Franz ihr vorwarf, sie „vergifte die Kinder“ gegen ihn.

Diese Dynamik ist für ein gemeinsames Sorgerecht auf Dauer nicht tragbar.

2. Grundsatz: Kinder aus der Kommunikation heraushalten

Die Kanzlei hat Hanna beim zweiten Beratungsgespräch (Dezember 2024) und erneut im April 2025 klargemacht: Die drei Kinder dürfen keine Botschafter im Elternkonflikt werden. Konkrete Regeln:

1. **Keine Befragungen der Kinder** nach dem, was der Vater gesagt, gemacht, gegessen oder mit wem er telefoniert hat.
2. **Keine negativen Äußerungen über Franz** in Anwesenheit der Kinder — auch keine indirekten (z.B. „Papa hat wieder mal...“).
3. **Keine Kommentare** gegenüber den Kindern über Gerichtsverfahren oder Anwälte.
4. **Übergaben kurz und ruhig halten** — wenn nötig, Übergabe durch Haushaltshilfe Frau Barbu organisieren.

3. Schriftliche Kommunikationsregeln Hanna/Franz

Die Kanzlei empfiehlt ein schriftliches Kommunikationsprotokoll, das beide Elternteile unterzeichnen. Entwurf liegt in diesem Aktenstück auszugsweise vor; das vollständige DOCX-Dokument wird als Anhang „umgangsregelung_vereinbarungsentwurf.docx“ angelegt (beinhaltet auch Kommunikationsregeln als Abschnitt 7).

Kerninhalte des Kommunikationsprotokolls:

A. Kommunikationskanal Alle wesentlichen Abstimmungen zum Umgang (Termine, Krankheiten, Ausnahmen) laufen ausschließlich über eine verschlüsselte Co-Eltern-App oder per E-Mail, nicht per WhatsApp-Chat. Empfohlen: App „OurFamilyWizard“ oder alternativ E-Mail an eine gesonderte, beide Elternteile einschließende Adresse.

B. Reaktionszeit Nachrichten zu Umgangsterminen sind binnen 24 Stunden zu beantworten. Dringende gesundheitliche Mitteilungen (Unfall, Krankenhausaufnahme) sofort per Telefon.

C. Ton Nachrichten beschränken sich auf organisatorische Inhalte. Keine Schuldzuweisungen, keine Verweise auf den Trennungskonflikt, keine Kritik am Erziehungsstil des anderen.

D. Kinder als Überbringer Keine Nachrichten über die Kinder ausrichten. Wenn ein Kind eine Botschaft übermittelt, die einen Konflikt berührt, erhält das Kind die Antwort: „Das klären Mama und Papa direkt.“

E. Ausnahmen Bei akuter Gefahr oder Erkrankung eines Kindes gilt die Direktkommunikation per Telefon ohne Einschränkung.

4. Parental Coordination (Elternkoordination)

Auf Empfehlung von Frau Brandt (Cochemer-Koordinatorin) und des Jugendamts wird eine Elternkoordination vorgeschlagen. Eine Elternkoordinatorin — in der Regel eine Psychologin oder ausgebildete Mediatorin mit Familiensystemkenntnissen — übernimmt eine strukturierte Vermittlungsrolle:

- Sie führt regelmäßige (z.B. monatliche) Telefonate oder Treffen mit beiden Elternteilen getrennt.
- Bei Streitfragen (Ferienregelung, Schulentscheidungen) gibt sie einen Vorschlag ab.
- Ihre Empfehlungen sind nicht rechtsverbindlich, entlasten aber die Kommunikation.

Hanna hat dem Ansatz zugestimmt. Franz hat keine explizite Ablehnung erklärt, aber auf keine der Anfragen von Frau Brandt mehr reagiert.

Nächste Schritte:

- RAIN Helmstedt bittet RAIN Ganzhorn schriftlich um Rückmeldung, ob Franz die Elternkoordination grundsätzlich akzeptiert (Frist: 30.09.2025).
- Falls Franz ablehnt: Protokollierung für das Familiengericht.

5. Eskalationsstufen

Stufe	Situation	Maßnahme
1	Terminstreit (z.B. Ferienänderung)	E-Mail mit 48h-Frist; bei keiner Antwort: Eskalation zu Stufe 2
2	Keine Einigung auf Stufe 1	Elternkoordinatorin anrufen; sie gibt Votum
3	Elternkoordinatorin erfolglos	Anwältinnen übernehmen Kommunikation formell
4	Erneuter Alkohol-Vorfall o.ä.	Notfallkontakt Jugendamt; ggf. Eilantrag Familiengericht
5	Kindesmisshandlung / akute Gefahr	Polizei sofort; Kanzlei unverzüglich informieren

6. Bisherige Eskalationshistorie (Dokumentation)

Datum	Vorfall	Maßnahme
Nov. 2024	Franz schreibt Hanna, sie solle „endlich die Kinder loslassen“	Kein direktes Handeln; dokumentiert

Datum	Vorfall	Maßnahme
Jan. 2025	Franz holt Jonas 45 Min. zu früh ab ohne Absprache	Hanna weist mündlich darauf hin; kein Erfolg
März 2025	Franz wirft Hanna in WhatsApp vor, Kinder zu instrumentalisieren	Screenshots in Akte; Dr. Pohl-Krauss hat Brief an RAin Ganzhorn geschickt
April 2025	RAin Ganzhorn antwortet mit Wechselmodell-Forderung	Aktenstück 09; formelle Antwort Kanzlei
Mai 2025	Franz erscheint zu Cochemer-Termin nicht	Protokoll Frau Brandt; an JA weitergeleitet
Juli 2025	Franz' Äußerung „Sorgerecht entziehen“ wegen SBGG	Brief RAin Ganzhorn klarstellend beantwortet

7. Hinweis für das Scheidungsverfahren

Die dokumentierten Kommunikationsprobleme sind für das Familiengericht relevant. Ein Gericht, das über das Wechselmodell entscheidet, berücksichtigt die Kooperationsfähigkeit der Eltern. Franz' Verhalten — Cochemer-Abbruch, fehlende Antworten, verbale Drohungen — belegt eine eingeschränkte Kooperationsbereitschaft. Hanna muss im Gegenzug sicherstellen, dass sie selbst als kooperativ erscheint. Kein Eigentor durch unkontrollierte Nachrichten.

Scheidungsantrag — Entwurf und Vorbereitung

Stand: September 2025 (Einreichung geplant: Januar 2026) Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Verfahrensübersicht

Der Scheidungsantrag soll beim Amtsgericht Hannover — Familiengericht eingereicht werden. Zuständig ist das Familiengericht am gewöhnlichen Aufenthaltsort der Kinder (§ 122 Nr. 1 FamFG) bzw. an dem Ort, an dem beide Ehegatten zuletzt zusammen gewohnt haben — beides zeigt auf Hannover.

Zuständiges Gericht: Amtsgericht Hannover, Familiengericht Volgersweg 65, 30175 Hannover

Geplantes Einreichungsdatum: Januar 2026 (nach Ablauf des Trennungsjahres am 14.11.2025).

2. Antragsinhalt (Hauptsache)

Antrag auf Scheidung (§ 1565 BGB): Die Ehe zwischen Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, und Franz Trüffelberch ist gescheitert. Beide Ehegatten leben seit dem 14.11.2024 getrennt; eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist nicht zu erwarten. Das Trennungsjahr ist abgelaufen.

Keine Härteklausel-Situation: Es liegt kein Sachverhalt vor, der eine sofortige Scheidung ohne Trennungsjahr (§ 1565 Abs. 2 BGB) rechtfertigen würde.

3. Folgesachen (Verbundverfahren)

Der Scheidungsantrag löst automatisch das Versorgungsausgleichsverfahren aus (§ 137 Abs. 2 FamFG). Darüber hinaus kann Hanna folgende Folgesachen im Verbund einreichen:

Folgesache	Grundlage	Hanna-Interesse
Versorgungsausgleich	§§ 1 ff. VersAusglG	Pflichtfachsache, von Amts wegen
Zugewinnausgleich	§ 1378 BGB	Hanna hat auszugleichen; Antrag Franz erwartet
Kindesunterhalt	§§ 1601 ff. BGB	Antrag durch Hanna für die Kinder
Trennungsunterhalt	§ 1361 BGB	Franz könnte Antrag stellen
Eheliche Wohnung	§ 1568a BGB	Hanna beantragt Überlassung
Elterliche Sorge	§§ 1671, 1680 BGB	Hanna beantragt Regelung (falls keine Einigung)
Umgang	§ 1684 BGB	Hanna beantragt Regelung (falls keine Einigung)

Wichtige Entscheidung: Was in den Verbund?

Sorge und Umgang können auch getrennt vom Scheidungsverbund (als eigenständige Kindschaftssachen) beantragt werden. Das ist manchmal taktisch besser, weil Kindschaftsverfahren schneller entschieden werden als der Scheidungsverbund.

Die Kanzlei empfiehlt derzeit:

- Sorge und Umgang **nicht** in den Verbund einbeziehen, sondern als eigenständige einstweilige Anordnung sobald nötig.
- Versorgungsausgleich, Zugewinn, Unterhalt und Wohnung in den Verbund.

4. Anwaltszwang

Im Scheidungsverfahren besteht Anwaltszwang für beide Seiten (§ 114 FamFG). Hanna ist durch RAin Helmstedt (Hannover) vertreten. Franz wird durch RAin Ganzhorn vertreten.

5. Prozesskostenhilfe

Für Hanna ist PKH nicht relevant (Einkommen weit über Grenze). Franz könnte theoretisch PKH beantragen — wäre zu prüfen. Angesichts von 3.100 EUR Nettoeinkommen und Unternehmensvermögen dürfte das schwierig sein.

6. Verfahrensvorbereitung

6.1 Unterlagen für den Scheidungsantrag

Folgende Unterlagen müssen zum Einreichungszeitpunkt vollständig vorliegen:

- ☐ Heiratsurkunde (Standesamt Hannover-Mitte; liegt Kanzlei noch nicht vor — bei Hanna anfordern)
- ☐ Aktuelle Geburtsurkunden alle drei Kinder
- ☐ Melderegisterauszüge Hanna und Franz
- ☐ Vorabauskunft DRV (Hanna und Franz) — durch Gericht angefordert
- ☐ Vorabauskunft AKNS-Versorgungswerk (Hanna) — liegt vor
- ☐ Vorabauskunft Allianz-LV (Franz) — ausstehend
- ☐ Vollständige Jahresabschlüsse PartGmbH 2021–2024 — liegt WP Dreschler vor
- ☐ Vollständige Jahresabschlüsse Holzwerkstätten e.K. 2022–2024 — ausstehend
- ☐ Gehalts-/Einkommensnachweise beider Parteien (3 Monate rückwirkend)
- ☐ Grundbuchauszug Lindener Hofstraße 47 — RAin Helmstedt bestellt

6.2 Zeitplan

Meilenstein	Datum
Trennungsjahr-Ende	14.11.2025
Abschluss Unterlagensammlung	15.12.2025
Interne Abstimmung Dr. Pohl-Krauss / Helmstedt	19.12.2025
Einreichung Scheidungsantrag	ca. 12.01.2026

Meilenstein	Datum
Zustellung an Franz	ca. 02.02.2026 (Stichtag Endvermögen)
Erste mündliche Verhandlung	ca. 6–9 Monate nach Zustellung

7. Antragsentwurf

Der vollständige Antragsentwurf liegt als DOCX-Anhang vor:
docx/scheidungsantrag_entwurf_hanna_trueffelberch.docx.

Wesentliche Antragsformulierungen:

1. Die am 12.08.2008 vor dem Standesamt Hannover geschlossene Ehe der Antragstellerin Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, und des Antragsgegners Franz Trüffelberch wird geschieden.
2. Der Versorgungsausgleich wird durchgeführt.
3. [Folgesachen nach Entscheidung der Parteien zum Verbund]

8. Einigung als Ziel

Das Ziel bleibt ein notarieller Scheidungsfolgenvertrag vor Einreichung des Scheidungsantrags oder parallel dazu, der folgende Punkte regelt:

- Zugewinnausgleich und Immobilie (Paket),
- Kindes- und Trennungsunterhalt,
- Versorgungsausgleich (ggf. modifiziert),
- Sorge und Umgang.

Wenn das gelingt, kann der Scheidungsantrag auf die reine Ehescheidung beschränkt werden, was Zeit, Kosten und Stress spart.

Strategie-Memo und Vergleichskorridor

Stand: September 2025 Vertraulich — intern Kanzlei Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss

1. Gesamtlage

Hanna Trüffelberch ist finanziell in einer deutlich stärkeren Position als Franz. Sie hat das laufende Unternehmen, das Haus (faktisch), drei Kinder in Obhut und ein stabiles Einkommen. Franz hat ein kleineres Unternehmen, ein Einkommen von ca. 3.100 EUR netto und eine Mietwohnung.

Gleichzeitig hat Hanna erhebliche Zahlungspflichten, die das Verfahren komplizieren:

- Zugewinnausgleich an Franz: ca. 217.000 EUR (vorläufig; Unsicherheit bei Bürobewertung).
- Immobilienverkauf Franz' Anteil: ca. 319.000 EUR.
- Trennungsunterhalt an Franz: ca. 700–1.800 EUR/Monat bis Scheidung.

Hanna hat trotz des hohen Einkommens begrenzte kurzfristige Liquidität, weil ein Großteil ihrer Vermögenswerte in der PartGmbH und der Immobilie gebunden ist.

2. Hebel auf Hannas Seite

Hebel	Beschreibung
Kindeswohlaspekte	Alkohol-Vorfall, Cochemer-Abbruch durch Franz, fehlende JA-Kooperation schwächen Franz' Position im Umgangsstreit
Franz' fehlende Unterlagen	Jahresabschlüsse Holzwerkstätten noch nicht eingereicht → Druck im Zugewinnverfahren
SBGG / Mara	Franz' Verweigerung wird vor Gericht schwer zu rechtfertigen sein → Kooperationsdefizit
Unterhaltsberechnung	Franz braucht Kindesunterhalt für die Kinder — das setzt ihn unter Druck, schnell zu einigen, weil die Mangelfall-Prüfung sein Unternehmen offenlegt
Teilungsversteigerungsabwehr	Franz hat kein Interesse an Versteigerung, die einen schlechten Erlös bringt; die Immobiliensituation zwingt ihn ebenfalls zu einer Einigung

3. Hebel auf Franz' Seite

Hebel	Beschreibung
Trennungsunterhalt	Franz kann gegen Hanna Trennungsunterhalt fordern — erheblicher Betrag, der Hanna monatlich belastet
Zugewinnausgleich	Franz hat eine legitime Forderung von ca. 217.000 EUR — kann auf sofortige Fälligkeit bestehen
Unternehmensbewertung	Franz wird ein Gegengutachten einholen, das den Bürowert niedriger ansetzt und Hannas Ausgleichspflicht erhöht (oder Franz' Zahlungspflicht senkt)

Hebel	Beschreibung
Wechselmodell-Eskalation	Franz kann das Familiengericht mit Kindesrechtsanträgen beschäftigen → Verzögerung, Kosten, Stress
SBGG-Widerstand	Verzögerungstaktik; bindet Ressourcen

4. Vergleichskorridor

Eine Einigung ist im Interesse beider Seiten. Der realistische Vergleichskorridor ergibt sich aus folgenden Eckpunkten:

4.1 Umgang und Sorge

Hanna-Minimum: Residenzmodell, Franz 14-tägiges Wochenende + 1 Mittwochabend.

Franz-Maximum: Wechselmodell 50/50.

Realistischer Kompromiss: Entwurf B (Cochemer-Empfehlung) mit 70/30-Betreuungsanteil und Ferien 50/50. Erweiterter Umgang an Feiertagen.

SBGG-Zustimmung Franz: Gegen eine Zugeständnisse in anderen Bereichen (z.B. weniger Trennungsunterhalt) könnte Franz hier nachgeben.

4.2 Zugewinnausgleich

Franz-Ausgangsforderung (geschätzt): 217.000–280.000 EUR (je nach eigenem Gutachten).

Hanna-Zielposition: 180.000 EUR (Abschlag für Unternehmensgoodwill, Vinkulierung, Realisierbarkeit).

Einigungskorridor: 190.000–220.000 EUR.

4.3 Immobilie

Hanna-Ziel: Auskauf Franz' Anteil zu fairen Bedingungen; Stundung eines Teils.

Franz' voraussichtliche Forderung: Auszahlung des vollen rechnerischen Anteils (ca. 319.000 EUR).

Vergleichsmodell: Hanna zahlt 280.000 EUR sofort (Refinanzierung), stundet 39.000 EUR über 3 Jahre. Franz stimmt Schuldübernahme durch Hanna beim Bankdarlehen zu.

4.4 Unterhalt

Trennungsunterhalt: Einigung auf monatlich 900 EUR (kompromissweiser Mittelwert aus Berechnungsspanne) bis zur Scheidung.

Kindesunterhalt: Tabellenbetrag nach Düsseldorfer Tabelle 2026 (drei Kinder ca. 1.420 EUR/Monat gesamt) als fester Betrag.

Nachehelicher Unterhalt: Wahrscheinlich kein Anspruch Franz' langfristig (Erwerbsobliegenheit, eigenständige Selbstständigkeit).

4.5 Versorgungsausgleich

Interne Teilung des AKNS-Anteils (Franz erhält ca. 1.071 EUR/Monat späteren Rentenanspruch bei AKNS). GRV-Ausgleich nach Standard. Kein Ausschluss.

5. Zeitachse und Best/Worst-Case

Best-Case (Einigung Ende 2025 / Anfang 2026)

- Notarieller Scheidungsfolgenvertrag bis Dezember 2025.
- Scheidungsantrag Anfang 2026, nur Scheidung + Versorgungsausgleich als Pflichtfachsache.
- Scheidung rechtskräftig Sommer 2026.
- Gesamtkosten für Hanna (Anwalt, Notar, Gutachter): ca. 35.000–55.000 EUR.

Mittlerer Fall (Scheidung Herbst 2026)

- Scheidungsantrag Januar 2026 mit Verbundverfahren.
- Einigung in der mündlichen Verhandlung oder kurz davor.
- Scheidung rechtskräftig Herbst 2026.
- Gesamtkosten ca. 60.000–90.000 EUR.

Worst-Case (Eskalation, Vollverfahren)

- Kindschaftssache vor Scheidung, Sachverständigengutachten Kinder.
- Zugewinnstreit mit zwei Gegengutachten.
- Versorgungsausgleich durch Gericht, externe Teilung AKNS strittig.
- Scheidung nicht vor Mitte 2027.
- Gesamtkosten für Hanna: 120.000–200.000 EUR.

6. Empfehlung

Die Kanzlei empfiehlt Hanna:

1. **Jetzt:** Jahresabschlüsse Holzwerkstätten e.K. formal einfordern (Frist 6 Wochen); parallel erste Vergleichsgespräche über RAin Ganzhorn anregen.
2. **Oktober 2025:** Ergebnis SBGG-Frist abwarten; ggf. Antrag auf gerichtliche Ersatzzustimmung parallel vorbereiten.
3. **November 2025:** Trennungsunterhalt formell geltend machen (Verzugsdatum setzen) — das schafft Verhandlungsbereitschaft bei Franz.
4. **Dezember 2025:** Vergleichsgespräch mit konkretem Zahlenpaket — idealerweise über Mediator oder im 4-Augen-Gespräch der Anwältinnen.
5. **Januar 2026:** Falls keine Einigung, Scheidungsantrag mit Verbund einreichen.

Beweismittel, Zeugen und Anhörung der Kinder

Stand: September 2025 Bearbeiterin: RAin Dr. Friederike Pohl-Krauss / RAin Helmstedt

1. Überblick Beweisfragen

Das Verfahren hat mehrere parallele Beweisfelder:

Themenfeld	Beweisfrage	Beweismittel
Umgang / Kindeswohl	Alkohol-Vorfall, Kinder-Wohlbefinden, Franz' Kooperationsverhalten	Maras Aussage, Schulpsychologin, JA-Protokoll, Jugendamt-Stellungnahme
Zugewinn	Wert Architekturbüro, Wert Holzwerkstätten	Parteigutachten WP Dreschler, ggf. Gerichtsgutachten
Unterhalt	Einkommen Franz tatsächlich und zurechenbar	Jahresabschlüsse, Steuerbescheide, Bankkontoauszüge
Versorgungsausgleich	Anwartschaften beider Parteien	Auskünfte Versorgungsträger (§ 5 VersAusglG)
Immobilie	Verkehrswert	SV-Gutachten Klausberg
SBGG / Mara	Kindeswille, psychische Stabilität, Ernsthaftigkeit	Beratungsschein Kompass, Aussage Mara ggf. vor Gericht

2. Zeugenliste

2.1 Zeugen Hanna-Seite

Name	Funktion	Zu welchem Thema
Frau Müller-Tessar	Klassenlehrerin Mara, Goetheschule	Hat Maras Schilderung zum Alkohol-Vorfall entgegengenommen
Frau Rennert-Klein	Schulpsychologin Goetheschule	Gespräch mit Mara 04.03.2025
Frau Kowalczyk	JA Sachbearbeiterin Hannover-Linden	JA-Gespräch Hanna 20.03.2025; Beobachtung Situation
Frau Brandt	Familienpsychologin / Cochemer-Koordinatorin	Franz' Verweigerung zweiten Termins, Elternkommunikation
Frau Wendorf	Familienhelfer AWO	Beobachtung der Kinder im Haushalt Hanna seit April 2025
Frau Barbu	Haushaltshilfe	Alltagsbetreuung, Zuverlässigkeit, Haushaltsstruktur
WP Dr. Dreschler	Wirtschaftsprüfer	Wert Architekturbüro
SV Klausberg	Sachverständiger Immobilien	Wert Lindener Hofstraße

2.2 Mögliche Zeugen Franz-Seite (antizipiert)

Name	Zu welchem Thema
Mitarbeiter Holzwerkstätten	Franz' Arbeitsfähigkeit, Auftreten im Betrieb
Bekannte / Freunde	Charakterbild, Verhältnis zu Kindern

3. Anhörung der Kinder (§ 159 FamFG)

3.1 Mara (15 Jahre)

Mara ist 15 Jahre alt; das Familiengericht muss sie in Kindschaftssachen persönlich anhören. Ihr Wille hat erhebliches Gewicht. Das Gericht ist nicht daran gebunden, aber bei 15-Jährigen ist ein entgegenstehender Wille nur mit sehr gewichtigen Gründen zu übergehen.

Mara hat gegenüber Hanna erklärt:

- Sie wolle nicht im Wochenwechsel pendeln.
- Sie wolle Stabilität in Schule und Freundeskreis.
- Sie habe Angst, „Sachen von Papa zu sehen, die mir Angst machen“ — bezieht sich auf den 22.02.2025-Abend.
- Sie unterstützt aktiv ihren SBGG-Antrag.

Wichtig: Hanna soll Mara nicht auf die Anhörung vorbereiten oder ihr Aussageinhalte suggerieren. Das könnte als Beeinflussung gewertet werden und die Glaubwürdigkeit der Aussage beschädigen.

3.2 Jonas (12 Jahre)

Jonas ist 12 Jahre alt. Das Gericht wird ihn nach Ermessen anhören. Jonas hat widersprüchliche Signale gegeben:

- Er vermisst den Vater aktiv.
- Er wünscht sich mehr Umgang.
- Gleichzeitig hat er den Alkohol-Abend als „komisch“ beschrieben und sich damals abgekapselt.

Das ist keine Fehler-Aussage — es ist eine kindliche Ambivalenz, die auch gerichtlich so zu respektieren ist. Der Verfahrensbeistand kann Jonas' Position unabhängig herausarbeiten.

3.3 Lina (9 Jahre)

Lina ist 9 Jahre alt. Eine direkte Anhörung durch das Gericht ist möglich, aber nicht zwingend. Oft wird der Verfahrensbeistand für jüngere Kinder als Stimme eingesetzt. Linas emotionale Reaktionen (Weinen nach dem Feb.-Wochenende, Schlafprobleme) sind relevant, aber als 9-Jährige kann sie die Trennungssituation noch nicht kognitiv artikulieren.

4. Verfahrensbeistandschaft (§ 158 FamFG)

In Kindschaftsverfahren bestellt das Familiengericht in der Regel einen Verfahrensbeistand für die Kinder, wenn:

- Eltern über Umgang oder Sorge streiten,
- das Gericht Kindeswohl-Bedenken hat, oder

- der Wille der Kinder besonders zu ermitteln ist.

Die Kanzlei empfiehlt, dass Hanna frühzeitig einen Verfahrensbeistand für alle drei Kinder beantragt. Der Verfahrensbeistand ist nicht Hannas Vertreter — er vertritt die Kinder eigenständig. Das ist wichtig für Hanna zu verstehen: Der Verfahrensbeistand könnte auch Positionen vertreten, die nicht mit Hannas Zielen übereinstimmen.

Geeignete Verfahrensbeiständinnen im Bezirk Hannover: Kanzlei hat eine Liste von vier zertifizierten Fachkräften. In Abstimmung mit RAin Helmstedt.

5. Sachverständigengutachten (§ 163 FamFG)

Das Gericht kann ein familienpsychologisches Gutachten anordnen. Ein solches Gutachten untersucht:

- Die Bindungen der Kinder an beide Elternteile.
- Die Erziehungseignung beider Elternteile.
- Den Kindeswillen (sofern geäußert).
- Besondere Belastungsfaktoren.

Ein Gutachten kann 6–18 Monate dauern und ist kostspielig (3.000–15.000 EUR). Hanna hat Bedenken, die Kinder diesem Verfahren auszusetzen.

Empfehlung: Kein Antrag auf Gutachten durch Hanna. Falls Franz es beantragt oder das Gericht es von Amts wegen anordnet, kooperieren. Den Kindern klarmachen, dass ein Gutachten kein Verhör ist.

6. Urkundliche Beweismittel — Vollständige Liste

Dokument	Aufbewahrungsort
Heiratsurkunde	Noch bei Hanna; RAin Helmstedt angefordert
Geburtsurkunden Kinder	Hanna
Grundbuchauszug Immobilie	RAin Helmstedt bestellt
Wirtschaftsgutachten WP Dreschler	Kanzlei + Aktenstück 18
Immobiliengutachten SV Klausberg	PDF-Anlage + Aktenstück 17
Vorabauskunft AKNS-V ersorgungswerk	PDF-Anlage
DRV-Auskunft (Hanna)	Mit Scheidungsantrag durch Gericht angefordert
Jahresabschlüsse PartGmbH	WP Dreschler, Kanzlei
Jahresabschlüsse Holzwerkstätten	Noch nicht vollständig vorliegend
Screenshots Hanna/Franz WhatsApp	Kanzlei (für Kommunikationsanalyse)

Dokument	Aufbewahrungsort
JA-Brief 10.03.2025	Akte
Schulleitung-EML 10.07.2025	EML-Anlage
Beratungsschein Kompass (SBGG)	Akte
Cochemer-Protokoll Frau Brandt	Angefordert; teilweise vorliegend
Kontoauszüge Hanna (6 Monate)	Kanzlei
Volksbank-Darlehensa uszug	Kanzlei

7. Offene Beweislücken

Lücke	Priorität	Maßnahme
Jahresabschlüsse Franz (2022–2024)	Hoch	Formelle Aufforderung über RAin Ganzhorn mit 6-Wochen-Frist; ggf. Auskunftsklage
Geschäftskonto Franz	Hoch	Auskunftsklage parallel
Allianz-LV Franz (Vers.ausweis)	Mittel	RAin Ganzhorn
JA-Gesprächsprotokoll 20.03.2025	Mittel	RAin Helmstedt hakt nach
Cochemer-Vollprotokoll	Niedrig	Frau Brandt hat Entwurf; Abnahme steht aus

Datei: emails/2024-11-19_hanna_an_kanzlei_erstanfrage.eml

Von	hanna.trueffelberch@trueffelberch-uergelheim-architektur.de
An	info@klotzkette.de
Datum	Tue, 19 Nov 2024 21:14:33 +0100
Betreff	Erstanfrage Familienrecht / Scheidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wende mich an Ihre Kanzlei auf Empfehlung einer guten Freundin, die von Ihnen in einer arbeitsrechtlichen Angelegenheit vertreten wurde.

Mein Name ist Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim. Ich bin Architektin und lebe in Hannover. Mein Ehemann und ich haben uns am 14. November 2024 getrennt; er ist am selben Tag ausgezogen. Wir sind seit 2008 verheiratet und haben drei Kinder (15, 12 und 9 Jahre alt).

Ich benötige dringend anwaltliche Beratung zu folgenden Themen:

- Sorgerecht und Umgang mit den Kindern (mein Mann fordert sofort ein 50/50-Modell)
- Trennungsunterhalt und Kindesunterhalt
- Zugewinnausgleich (mein Mann hat 2018 eine Schreinerei gegründet, ich bin Mitinhaberin eines Architekturbüros)
- Scheidung (voraussichtlich Anfang 2026 nach Ablauf des Trennungsjahres)

Die Situation ist emotional sehr belastet. Ich möchte vor allem, dass meine Kinder so wenig wie möglich darunter leiden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob und wann ein erstes Gespräch möglich ist — gerne auch telefonisch oder per Videocall. Ich bin beruflich flexibel und kann kurzfristig Termine freimachen.

Mit freundlichen Grüßen

Hanna Trüffelberch
Trüffelberch & Ürgelheim Architekturpartnerschaft PartGmbB
Limmerkirchstraße 5 (Büro), 30449 Hannover-Linden
Tel. Büro: 0511 / 934 77 20
Mobil: 0176 / 231 44 87

Von	s.kowalczyk@hannover-stadt.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Datum	Tue, 25 Feb 2025 09:47:11 +0100
Betreff	Kindschaftssache Trüffelberch — Eingangsbestätigung und Datenschutzhinweis

Sehr geehrte Frau RAin Helmstedt,
sehr geehrte Damen und Herren der Kanzlei Klotzkette,

ich schreibe Ihnen nach Eingang der uns übermittelten Vollmacht von Frau Hanna Trüffelberch, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover.

Hiermit bestätige ich den Eingang der schriftlichen Meldung von Frau Trüffelberch vom 03. März 2025. Aufgrund des Eingangs der Meldung habe ich die Kindschaftssache Trüffelberch (unsere interne Erfassungsnummer: JFA-HAN-2025-1872, vertraulich) zur weiteren Bearbeitung übernommen.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass personenbezogene Daten der betroffenen Kinder, des Vaters und der Mutter dem Sozialdatenschutz gemäß §§ 35 ff. SGB I, §§ 67 ff. SGB X unterliegen. Eine Weitergabe von Informationen aus unserem Verfahren an Dritte — auch an die Anwältinnen — ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der Betroffenen bzw. in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen möglich.

Auf Grundlage der vorliegenden Vollmacht von Frau Trüffelberch werde ich relevante Verfahrensschritte mit Ihnen abstimmen. Ein erstes persönliches Gespräch mit Frau Trüffelberch und den Kindern ist für den 20. März 2025, 10:00 Uhr, in unseren Räumlichkeiten am Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover (Eingang Hauptbau, Zimmer 213) terminiert. Eine separate Einladung geht Frau Trüffelberch postalisch zu.

Zu Ihren Händen gebe ich lediglich bekannt, dass das Verfahren aufgenommen wurde. Für den Antragsgegner (Herrn Franz Trüffelberch) läuft eine separate Kontaktaufnahme durch unser Haus.

Für Rückfragen stehe ich unter 0511 169-42710 (Mo–Do 9–12 Uhr) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Kowalczyk
Fachberaterin — Allgemeiner Sozialer Dienst
Fachbereich Jugend und Familie Hannover-Linden
Landeshauptstadt Hannover
Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover

Von	ganzhorn@ganzhorn-familienrecht-hannover.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Datum	Wed, 30 Apr 2025 16:23:05 +0200
Betreff	Kindschaftssache Trüffelberch — Wechselmodell, SBGG, Jugendamt

Sehr geehrte Frau Kollegin Helmstedt,
sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Pohl-Krauss,

ich nehme Bezug auf das erste Cochemer-Gespräch vom April 2025 und auf verschiedene Kontakte zwischen unseren Mandanten.

Im Auftrag meines Mandanten Franz Trüffelberch teile ich folgendes mit:

1. WECHSELMODELL

Mein Mandant bekräftigt seinen Wunsch nach einem Wechselmodell mit wöchentlichem Wechsel (7/7-Rhythmus). Er ist der Auffassung, dass die bisherige Regelung (14-tägiges Wochenende + Mittwochabend) seinem Anteil an Betreuung und Erziehung in keiner Weise gerecht wird. Als Vater von drei Kindern möchte er aktiv am Alltag der Kinder teilhaben.

Mein Mandant bestreitet, dass er in der Vergangenheit weniger in die Alltagsbetreuung eingebunden war. Er hat in den Jahren 2020 bis 2023 erhebliche Aufgaben im Haushalt übernommen und ist stets für die Kinder da gewesen.

2. ALKOHOL-VORFALL 22./23.02.2025

Die Darstellung der Antragstellerin und der Schilderung, die dem Jugendamt präsentiert wurde, weist mein Mandant vollständig zurück. Er hat an besagtem Abend zwei Bier getrunken und war gegen 22:30 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen — das ist sein gutes Recht. Die Kinder waren sicher und gut versorgt. Die Darstellung von Mara ist nach Auffassung meines Mandanten beeinflusst durch die Haltung der Mutter, die aktiv Stimmung gegen ihn macht.

Mein Mandant hat dem Jugendamtsgespräch zugestimmt; der Termin musste aus dringenden betrieblichen Gründen zweimal verlegt werden. Er wird das Gespräch zeitnah führen.

3. SBGG-ANTRAG MARA

Mein Mandant verweigert seine Zustimmung zu dem Antrag auf Änderung der Geschlechtsangabe seiner Tochter Mara nach § 2 Abs. 3 SBGG. Er hält den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt für voreilig und nicht dem Wohl des Kindes dienlich. Er wünscht eine fachpsychologische Begutachtung, bevor er eine Entscheidung treffen kann. Er ist bereit, hierüber in Gesprächen mit einer Familienpsychologin zu sprechen.

4. ZUGEWINN UND UNTERLAGEN

Mein Mandant ist zur Vorlage der Jahresabschlüsse der Holzwerkstätten e.K. bereit. Die Unterlagen für 2022 und 2023 liegen bei seinem Steuerberater; 2024 ist noch nicht abgeschlossen. Wir rechnen damit, die Unterlagen bis Ende September 2025 vorlegen zu können.

5. TRENNUNGSUNTERHALT

Mein Mandant behält sich vor, Trennungsunterhalt nach § 1361 BGB gerichtlich geltend zu machen. Angesichts der erheblichen Einkommensdifferenz beider Parteien ist dies nach unserer Auffassung dem Grunde nach berechtigt. Wir bitten um Mitteilung, ob Ihre Mandantin freiwillig zu einer monatlichen Zahlung bereit ist.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Alexandra Ganzhorn
Rechtsanwältin, Fachanwältin Familienrecht
Ganzhorn Familienrecht, Schillerstraße 27, 30175 Hannover
Tel. 0511 / 88 44 71 0

Von	leitung@goetheschule-hannover.de
An	helmstedt@helmstedt-hannover.de
Datum	Thu, 10 Jul 2025 10:08:44 +0200
Betreff	Schülerin Mara Trüffelberch — Information nach Vollmachtseingang

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Helmstedt,

wir schreiben Ihnen auf der Grundlage der uns vorliegenden Vollmacht von Frau Hanna Trüffelberch sowie nach Rücksprache mit unserer Datenschutzbeauftragten.

Unsere Schulpsychologin, Frau Rennert-Klein, hat uns gebeten, Sie über den Stand der schulischen Situation der Schülerin Mara Trüffelberch (Klasse 10c) zu informieren.

Frau Rennert-Klein hat mit Mara nach dem Vorfall vom Februar 2025 mehrere Gespräche geführt (02.03., 04.03. und 18.04.2025). Sie teilt mit: Mara zeigt trotz der familiären Belastung keine akuten psychischen Auffälligkeiten und ist schulisch engagiert. Sie verfügt über ein gut entwickeltes Selbstbewusstsein und einen stabilen Freundeskreis. Gleichzeitig ist die emotionale Last durch den elterlichen Konflikt deutlich spürbar.

Frau Rennert-Klein hat Mara auf die Möglichkeit einer Schulberatung hingewiesen, die Mara derzeit nicht in Anspruch nehmen möchte.

Zum Thema Personenstand: Mara hat gegenüber ihrer Klassenlehrerin und Frau Rennert-Klein geäußert, dass sie einen Vornamen- und Geschlechtseintragswechsel beantragt hat (nach SBGG). Mara wünscht ausdrücklich, dass das Thema in der Schule nicht weiter verbreitet wird, bis die Situation mit dem Vater geklärt ist. Die Schule respektiert diesen Wunsch. In schulischen Unterlagen wird Mara bis auf Weiteres weiterhin unter dem bisherigen Namen geführt.

Wir haben parallel zur Jugendamtsmeldung der Schule (unsere Meldung nach § 8a SGB VIII, abgegeben am 15.03.2025) keine weiteren Schritte unternommen, da das Jugendamt das Verfahren übernommen hat.

Die Schulleitung steht für Fragen zur Verfügung. Für eine direkte Korrespondenz zur schulischen Situation der Schülerin bitten wir um eine erneuerte datenschutzkonforme Vollmacht (Formular beigelegt — aus technischen Gründen nicht angehängt; bitte telefonisch anfordern).

Mit freundlichen Grüßen

Berthold Engelmann
Schulleiter
Goetheschule Hannover — Gymnasium
Lavesallee 12, 30169 Hannover
Tel. 0511 / 22 11 94 0
schulleitung@goetheschule-hannover.de

Tabellenblatt: Zugewinnausgleich

	Zugewinnausgleich — Hanna Trüffelberch / Franz Trüffelberch			
	Stichtag Anfangsvermögen: 12.08.2008 Stichtag Endvermögen: ca. 01.02.2026 (vorläufig)			
	1. ANFANGSVERMÖGEN (Stichtag 12.08.2008)			
	Position	Hanna Trüffelberch (EUR)	Franz Trüffelberch (EUR)	Bemerkung
	Girokonto / Tagesgeld	8500	3200	Hanna: Eigenangabe plausibel; Franz: ca. Angabe
	PKW	0	0	Hanna: PKW wertlos; Franz: Werkswagen (kein Eigentum)
	Unternehmensanteil	0	0	Beide Unternehmen noch nicht gegründet (2008)
	Verbindlichkeiten	0	-4800	Franz: Restdarlehen Meisterschule
	Gesamt Anfangsvermögen	8500	0	Negatives AV → 0 (§ 1374 Abs. 3 BGB analog)
	2. ENDVERMÖGEN (Stichtag ca. 01.02.2026, vorläufig)			
	Position	Hanna (EUR)	Franz (EUR)	Quelle / Bemerkung
	Unternehmensanteil (50 % PartGmbH / Holzwerkstätten e.K.)	710000	410000	WP Dreschler, Aug. 2025 (Gesamtwert 1.420 TEUR) / Franz: vorläufig, Unterl. fehlen
	Immobilie Lindener Hofstr. 47 — Anteil 50 %	460000	460000	SV Klausberg, Sept. 2025 (Verkehrswert 920 TEUR)
	Darlehensanteil Immobilie (50 % von 281.340 EUR)	-140000	-140000	Volksbank; Restschuld 281.340 EUR

	Girokonto privat	38500	12800	Kontoauszug Aug. 2025 / Franz: Angabe RA in Ganzhorn, unvollst.
	Depot / Fonds	47200	0	Depot Aug. 2025 / Franz: keines bekannt
	Bausparvertrag	14400	28000	BSV Wüstenrot / Franz: keinen
	PKW (Schätzwert)	18000	8500	Audi A4 Schwacke / Franz: VW Transporter + Seat
	Verbindlichkeiten privat / betrieblich	-2400	-8200	Kreditkarte / Franz: Privat- + Betriebsschulden (68 TEUR Maschinenkredit ges. = anteilig hier)
	Gesamt Endvermögen	1145700	703100	Hanna: Summe; Franz: vorläufig (Unterlagen unvollst.)
	3. ZUGEWINN UND AUSGLEICHSBERECHNUNG (§ 1378 BGB)			
	Position	Hanna (EUR)	Franz (EUR)	Anmerkung
	Endvermögen	1145700	703100	
	./. Anfangsvermögen	-8500	0	Franz AV: neg. → 0
		1137200	703100	
	Differenz Zugewinne (Hanna – Franz)	434100	—	1.137.200 – 703.100
	Ausgleichsanspruch Franz (50 %)	217050	—	§ 1378 Abs. 1 BGB
	■ Vorläufige Berechnung. Wert Holzwerkstätten e.K. und PartGmbH-Goodwill sind streitig. Bürobewertung kann von 900 TEUR bis 1,5 Mio. EUR variieren. Jahresabschlüsse Franz noch nicht vollständig vorliegend.			

Tabellenblatt: Sensitivität Bürowert

	Sensitivitätsanalyse: Auswirkung Bürowert auf Zugewinnausgleich			
	Bürowert gesamt (EUR)	Hannas Anteil 50 % (EUR)	Hannas Zugewinn (EUR)	Ausgleich an Franz (EUR)
	900000	450000	877200	87050
	1100000	550000	977200	137050
	1200000	600000	1027200	162050
	1420000	710000	1137200	217050
	1500000	750000	1177200	237050
	1700000	850000	1277200	287050
	Zeile mit Bürowert 1.420.000 EUR = Basiswert WP Dreschler (Gutachten Aug. 2025).			

Tabellenblatt: Kindesunterhalt

	Kindesunterhalt — Trüffelberch (Franz barunterh altspflichtig)				
	Stichtag: 01.01.2026 Düsseldorfer Tabelle 2025 (Stand; 2026-Tabelle bei Veröffentlichung einzusetzen)				
	A. BEREINIGTES N ETTOEINKOMM EN THEO				
	Position				EUR/Monat
	Nettoeinkommen lt. Angabe				3100
	./ . Fahrkosten (18 km × 2 × 0,30 € × 22 AT/Monat)				-237
	./ . Sonstige berufliche Aufwendungen (Schätzung)				-50
					2813
	B. SELBSTBEHALT UND MANGELF ALLPRÜFUNG				
	Position				EUR/Monat
	Bereinigtes Nettoeinkommen Franz				2813
	./ . Notwendiger Selbstbehalt (nicht erwerbstäti g-lebend)				1450
					1363
	Gesamtunterhalt Tabelle (Summe aller 3 Kinder)				1869
	Ergebnis: Mangelfall?				JA — 1.363 < 1.869

	C. UNTERHALT SBERECHNUNG PRO KIND (Düsseldorfer Tabelle 2025, Gruppe 3)				
	Kind	Alter / Stufe	Tabellenbetrag (EUR)	./ . Kindergeld ½ (EUR)	Zahlbetrag (EUR)
	Mara (15 J.)	12–17 Jahre	623	-125	498
	Jonas (12 J.)	12–17 Jahre	623	-125	498
	Lina (9 J.)	6–11 Jahre	558	-125	433
	GESAMT				
	D. MANGELFALL- VERTEILUNG (verfügbarer Betrag 1.363 EUR auf 3 Kinder)				
	Kind	Tabellenbedarf (EUR)	Quote (%)	Mangelzahlung (EUR)	Differenz ggü. Tabelle (EUR)
	Mara (15 J.)	623	0.3329	453	-170
	Jonas (12 J.)	623	0.3329	453	-170
	Lina (9 J.)	558	0.2981	406	-152
	GESAMT	1804	1	1363	-441
	■ Mangelfall-Berechnung gilt, wenn Franz' tatsächliches Einkommen ≤ 2.813 EUR. Jahresabschlüsse Franz noch unvollständig. Bei höherem Einkommen entfällt der Mangelfall.				

Tabellenblatt: Trennungsunterhalt

	Trennungsunterhalt — § 1361 BGB — Franz gegen Hanna (vorläufige Berechnung)			
	Position	Hanna (EUR/Monat)	Franz (EUR/Monat)	Anmerkung
	Nettoeinkommen bereinigt	8400	2813	Hanna: Inhaberentnahme + Gehalt; Franz: bereinigt
	Einkommensdifferenz		5587	Hanna – Franz

	3/7 der Differenz = Bedarf Franz		2394	Grundformel Trennungsunterhalt
	Abzug: eigenes Einkommen Franz		-2813	Eigendeckung
	Vorwegabzug Kindesunterhalt (Franz zahlt)		-1420	Kindesunterhalt 3 Kinder (vorläufig)
			1393	Entscheidend für Mangelfallprüfung
	TRENNUNGSUNTE RHALT (Schätzwert Mitte)		900	Realistischer Kompromissbereich 700–1.800 EUR
	■ Die Berechnung ist vereinfacht (3/7-Methode). Eine genauere Berechnung erfordert vollständige Einkommensdaten beider Parteien, Steuerberechnungen und Vorwegabzüge.			

Tabellenblatt: Kindesunterhalt

	Kindesunterhalt — Trüffelberch (Franz barunterh altspflichtig)				
	Stichtag: 01.01.2026 Düsseldorfer Tabelle 2025 (Stand; 2026-Tabelle bei Veröffentlichung einzusetzen)				
	A. BEREINIGTES N ETTOEINKOMM EN THEO				
	Position				EUR/Monat
	Nettoeinkommen lt. Angabe				3100
	./ . Fahrkosten (18 km × 2 × 0,30 € × 22 AT/Monat)				-237
	./ . Sonstige berufliche Aufwendungen (Schätzung)				-50
					2813
	B. SELBSTBEHALT UND MANGELF ALLPRÜFUNG				
	Position				EUR/Monat
	Bereinigtes Nettoeinkommen Franz				2813
	./ . Notwendiger Selbstbehalt (nicht erwerbstäti g-lebend)				1450
					1363
	Gesamtunterhalt Tabelle (Summe aller 3 Kinder)				1869
	Ergebnis: Mangelfall?				JA — 1.363 < 1.869

	C. UNTERHALT SBERECHNUNG PRO KIND (Düsseldorfer Tabelle 2025, Gruppe 3)				
	Kind	Alter / Stufe	Tabellenbetrag (EUR)	./ . Kindergeld $\frac{1}{2}$ (EUR)	Zahlbetrag (EUR)
	Mara (15 J.)	12–17 Jahre	623	-125	498
	Jonas (12 J.)	12–17 Jahre	623	-125	498
	Lina (9 J.)	6–11 Jahre	558	-125	433
	GESAMT				
	D. MANGELFALL- VERTEILUNG (verfügbarer Betrag 1.363 EUR auf 3 Kinder)				
	Kind	Tabellenbedarf (EUR)	Quote (%)	Mangelzahlung (EUR)	Differenz ggü. Tabelle (EUR)
	Mara (15 J.)	623	0.3329	453	-170
	Jonas (12 J.)	623	0.3329	453	-170
	Lina (9 J.)	558	0.2981	406	-152
	GESAMT	1804	1	1363	-441
	■ Mangelfall-Berechnung gilt, wenn Franz' tatsächliches Einkommen $\leq$ 2.813 EUR. Jahresabschlüsse Franz noch unvollständig. Bei höherem Einkommen entfällt der Mangelfall.				

Tabellenblatt: Trennungsunterhalt

	Trennungsunterhalt — § 1361 BGB — Franz gegen Hanna (vorläufige Berechnung)			
	Position	Hanna (EUR/Monat)	Franz (EUR/Monat)	Anmerkung
	Nettoeinkommen bereinigt	8400	2813	Hanna: Inhaberentnahme + Gehalt; Franz: bereinigt
	Einkommensdifferenz		5587	Hanna – Franz

	3/7 der Differenz = Bedarf Franz		2394	Grundformel Trennungsunterhalt
	Abzug: eigenes Einkommen Franz		-2813	Eigendeckung
	Vorwegabzug Kindesunterhalt (Franz zahlt)		-1420	Kindesunterhalt 3 Kinder (vorläufig)
			1393	Entscheidend für Mangelfallprüfung
	TRENNUNGSUNTE RHALT (Schätzwert Mitte)		900	Realistischer Kompromissbereich 700–1.800 EUR
	■ Die Berechnung ist vereinfacht (3/7-Methode). Eine genauere Berechnung erfordert vollständige Einkommensdaten beider Parteien, Steuerberechnungen und Vorwegabzüge.			

Tabellenblatt: Versorgungsausgleich

	Versorgungsausgleich — Hanna Trüffelberch / Franz Trüffelberch (§§ 1 ff. VersAusglG)				
	Ehezeit: 01.08.2008 bis 31.01.2026 (Monat vor voraussichtl. Antragstellung) Stand: September 2025				
	A. ANWARTSCHAFTEN ÜBERSICHT				
	Versorgungsträger	Inhaber	Ehezeitanteil (mtl., vorläufig)	Kapitalwert (EUR)	Status Auskunft
	DRV Bund (GRV)	Hanna	— (gering, vor 2008)	—	Angefordert bei Antragstellung
	AKNS-Versorgungswerk Niedersachsen	Hanna	2.143 EUR/Monat	398000	Vorabauskunft vorliegend
	DRV Bund (GRV)	Franz	— (Prüfung 18-J.-Frist)	—	Angefordert bei Antragstellung
	Allianz Lebensversicherung (privat)	Franz	—	—	Vers.-Nr. fehlt; ausstehend
	B. INTERNE TEILUNG — AKNS-VERSORGUNGSWERK (Hauptposten)				
	Position		Wert		Quelle / Hinweis
	Hanna: voraussichtliche Altersrente gesamt (Regelaltersgrenze 67)		2.847 EUR/Monat		AKNS-Vorabauskunft
	Hanna: Ehezeitanteil (01.08.2008–31.01.2026)		2.143 EUR/Monat		AKNS-Vorabauskunft
	Hälftige Teilung: Zuweisung an Franz		1.072 EUR/Monat		

	Hanna: Verbleibender AKNS-Anspruch nach Ausgleich		Anteil außerhalb Ehezeit + 1.072 EUR/Monat		Hanna verliert Ehezeitanteil hälftig
	Kapitalwert des Ausgleichsbetrags (Franz erhält bei AKNS)		ca. 199.000 EUR		
	C. SZENARIEN: AUSSCHLUSS ODER MODIFIKATION (§ 6 VersAusglG)				
	Szenario		Auswirkung Hanna		Auswirkung Franz
	Kein Ausschluss (gesetzlicher Regelfall)		Gibt AKNS-Anteil: ca. 1.072 EUR/Mon. ab; erhält GRV-Anteil Franz		Erhält AKNS-Konto 1.072 EUR/Mon.; gibt GRV-Anteil ab
	Ausschluss AKNS-VA gegen höheren Zugewinn		Behält AKNS-An wartschaft komplett; zahlt mehr Zugewinn		Erhält mehr Zugewinn, keine AKNS-Rentenan wartschaft
	Ausschluss nur GRV-VA (AKNS bleibt)		Gibt AKNS ab; GRV verbleibt bei Hanna		Erhält AKNS-Anteil; gibt GRV nicht ab
	Vollständiger Ausschluss VA		Behält alle Anwartschaften; muss aber Gegenleistung erbringen		Kein Versorgung sausgleich; erhöhter anderweitiger Ausgleich
	■ Szenario 1 (Regelfall) ist der Ausgangspunkt. Abweichungen erfordern notarielle Vereinbarung und ggf. gerichtliche Billigung. Vollständiger Ausschluss bei erheblicher Verm ögensdisparität (AKNS) ist rechtlich riskant (§ 27 VersAusglG — grobe Unbilligkeit).				

Tabellenblatt: Zugewinnausgleich

	Zugewinnausgleich — Hanna Trüffelberch / Franz Trüffelberch			
	Stichtag Anfangsvermögen: 12.08.2008 Stichtag Endvermögen: ca. 01.02.2026 (vorläufig)			
	1. ANFANGSVERMÖGEN (Stichtag 12.08.2008)			
	Position	Hanna Trüffelberch (EUR)	Franz Trüffelberch (EUR)	Bemerkung
	Girokonto / Tagesgeld	8500	3200	Hanna: Eigenangabe plausibel; Franz: ca. Angabe
	PKW	0	0	Hanna: PKW wertlos; Franz: Werkswagen (kein Eigentum)
	Unternehmensanteil	0	0	Beide Unternehmen noch nicht gegründet (2008)
	Verbindlichkeiten	0	-4800	Franz: Restdarlehen Meisterschule
	Gesamt Anfangsvermögen	8500	0	Negatives AV → 0 (§ 1374 Abs. 3 BGB analog)
	2. ENDVERMÖGEN (Stichtag ca. 01.02.2026, vorläufig)			
	Position	Hanna (EUR)	Franz (EUR)	Quelle / Bemerkung
	Unternehmensanteil (50 % PartGmbH / Holzwerkstätten e.K.)	710000	410000	WP Dreschler, Aug. 2025 (Gesamtwert 1.420 TEUR) / Franz: vorläufig, Unterl. fehlen
	Immobilie Lindener Hofstr. 47 — Anteil 50 %	460000	460000	SV Klausberg, Sept. 2025 (Verkehrswert 920 TEUR)
	Darlehensanteil Immobilie (50 % von 281.340 EUR)	-140000	-140000	Volksbank; Restschuld 281.340 EUR

	Girokonto privat	38500	12800	Kontoauszug Aug. 2025 / Franz: Angabe RA in Ganzhorn, unvollst.
	Depot / Fonds	47200	0	Depot Aug. 2025 / Franz: keines bekannt
	Bausparvertrag	14400	28000	BSV Wüstenrot / Franz: keinen
	PKW (Schätzwert)	18000	8500	Audi A4 Schwacke / Franz: VW Transporter + Seat
	Verbindlichkeiten privat / betrieblich	-2400	-8200	Kreditkarte / Franz: Privat- + Betriebsschulden (68 TEUR Maschinenkredit ges. = anteilig hier)
	Gesamt Endvermögen	1145700	703100	Hanna: Summe; Franz: vorläufig (Unterlagen unvollst.)
	3. ZUGEWINN UND AUSGLEICHSBERECHNUNG (§ 1378 BGB)			
	Position	Hanna (EUR)	Franz (EUR)	Anmerkung
	Endvermögen	1145700	703100	
	./ Anfangsvermögen	-8500	0	Franz AV: neg. → 0
		1137200	703100	
	Differenz Zugewinne (Hanna – Franz)	434100	—	1.137.200 – 703.100
	Ausgleichsanspruch Franz (50 %)	217050	—	§ 1378 Abs. 1 BGB
	■ Vorläufige Berechnung. Wert Holzwerkstätten e.K. und PartGmbH-Goodwill sind streitig. Bürobewertung kann von 900 TEUR bis 1,5 Mio. EUR variieren. Jahresabschlüsse Franz noch nicht vollständig vorliegend.			

Tabellenblatt: Sensitivität Bürowert

	Sensitivitätsanalyse: Auswirkung Bürowert auf Zugewinnausgleich			
	Bürowert gesamt (EUR)	Hannas Anteil 50 % (EUR)	Hannas Zugewinn (EUR)	Ausgleich an Franz (EUR)
	900000	450000	877200	87050
	1100000	550000	977200	137050
	1200000	600000	1027200	162050
	1420000	710000	1137200	217050
	1500000	750000	1177200	237050
	1700000	850000	1277200	287050
	Zeile mit Bürowert 1.420.000 EUR = Basiswert WP Dreschler (Gutachten Aug. 2025).			

An das

Amtsgericht Hannover — Familiengericht

Volgersweg 65, 30175 Hannover

Hannover, [Datum offen]

In der Kindschaftssache betreffend

Mara, Jonas und Lina Trüffelberch

auf Antrag von

Hanna Trüffelberch (Mutter), Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden

— Antragstellerin —

vertreten durch: RAin Sabine Helmstedt, Hannover

gegen

Franz Trüffelberch (Vater), Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld

— Antragsgegner —

— ENTWURF — NOCH NICHT EINGEREICHT —

beantragen wir im Wege der einstweiligen Anordnung (§ 49 FamFG i.V.m. § 1666 BGB):

Den Umgang des Antragsgegners mit den gemeinsamen Kindern Mara, Jonas und Lina Trüffelberch bis zur anderweitigen Regelung im Hauptsacheverfahren nur in begleiteter Form zu gestatten, d.h. in Gegenwart einer vom Jugendamt Hannover benannten Fachkraft oder einer anerkannten Beratungsstelle, und zwar im bisherigen Umgangsrythmus (14-tägig Freitag bis Sonntag) an einem geeigneten neutralen Ort.

Begründung

I. Sachverhalt

Am Wochenende des 22./23. Februar 2025 befanden sich alle drei Kinder — Mara (15 J.), Jonas (12 J.) und Lina (9 J.) — im regulären Umgang beim Antragsgegner in dessen Wohnung in Hannover-Bothfeld. Am Samstagabend, 22.02.2025, hat der Antragsgegner nach Darstellung der ältesten Tochter Mara erhebliche Mengen Alkohol konsumiert. Er sei laut und unberechenbar geworden, habe undeutlich gesprochen und sei schließlich auf dem Sofa eingeschlafen. Das jüngste Kind Lina weinte; die älteste Tochter Mara übernahm Verantwortung für die Jüngeren und zog sich mit ihnen in ihr Zimmer zurück.

Mara hat diesen Vorfall wenige Tage später ihrer Klassenlehrerin Frau Müller-Tessar an der Goetheschule Hannover berichtet. Die Schulpsychologin Frau Rennert-Klein führte am 04. März 2025 ein Gespräch mit Mara und bestätigte den Kernbefund. Das Jugendamt Hannover-Linden (Frau Kowalczyk, ASD) hat die Meldung der Mutter vom 03. März 2025 entgegengenommen und Hanna sowie Mara am 20. März 2025 zu einem Gespräch eingeladen.

Der Antragsgegner hat die Darstellung bestritten. Er hat das für ihn vereinbarte Gespräch beim Jugendamt bereits zweimal verschoben und nimmt am laufenden Cochemer-Beratungsverfahren nicht mehr teil (zweiten Termin abgesagt, kein Rücklauf auf Einladungen).

II. Rechtliche Würdigung

Gemäß § 1666 Abs. 1 BGB trifft das Familiengericht die zur Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls erforderlichen Maßnahmen, wenn ein Elternteil nicht in der Lage oder nicht bereit ist, die Gefahr abzuwenden. § 1666 Abs. 3 Nr. 4 BGB erlaubt dabei insbesondere das Gebot an einen Elternteil, bei dem Umgang eine Fachkraft beizuziehen (begleiteter Umgang).

Begleiteter Umgang stellt eine deutlich weniger einschneidende Maßnahme dar als ein Umgangs Ausschluss. Er wahrt das Recht der Kinder auf Kontakt mit dem Vater (§ 1684 Abs. 1 BGB) und schützt gleichzeitig das Kindeswohl durch strukturierte Rahmenbedingungen.

Der Antragsgegner zeigt durch seine fehlende Auseinandersetzung mit den Vorwürfen (kein JA-Gespräch, kein Cochemer-Termin) sowie durch seine pauschale Ablehnung der Darstellung der Kinder, dass er nicht willens ist, die Gefahr aus eigener Kraft abzuwenden (§ 1666 Abs. 1 2. Alt. BGB).

Die einstweilige Anordnung ist nach § 49 Abs. 2 FamFG ohne mündliche Verhandlung zulässig, soweit die sofortige Regelung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.

III. Beweisangebote

Zum Sachverhalt wird Beweis angeboten durch:

1. Aussage der Klassenlehrerin Frau Müller-Tessar, Goetheschule Hannover.
2. Aussage der Schulpsychologin Frau Rennert-Klein, Goetheschule Hannover.
3. Aussage der Sachbearbeiterin Jugendamt, Frau Kowalczyk, ASD Hannover-Linden.
4. Anhörung Mara Trüffelberch (§ 159 FamFG).
5. Stellungnahme Familienberatungsstelle Kompass, Hannover.

Zur Glaubwürdigkeit der Darstellung Maras: Mara hat unabhängig voneinander gegenüber der Mutter, der Lehrerin und dem Jugendamt gleichlautende Angaben gemacht. Dies spricht für Glaubhaftigkeit.

RAin Sabine Helmstedt

(für Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

ENTWURF — noch nicht eingereicht — Freigabe nach Absprache mit Mandantin erforderlich

An das

Amtsgericht Hannover — Familiengericht

Volgersweg 65, 30175 Hannover

Hannover, Januar 2026

In der Familiensache

Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden

— Antragstellerin —

vertreten durch: RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover

(i.S. mit: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 74, 10117 Berlin)

gegen

Franz Trüffelberch, Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld

— Antragsgegner —

vertreten durch: RAin Dr. Alexandra Ganzhorn, Hannover

beantragen wir:

1. Die am 12. August 2008 vor dem Standesamt Hannover-Mitte geschlossene Ehe der Antragstellerin Hanna Trüffelberch, geb. Ürgelheim, und des Antragsgegners Franz Trüffelberch wird geschieden.
2. Der Versorgungsausgleich wird durchgeführt.
3. Der Antragstellerin wird das gemeinsam genutzte Einfamilienhaus Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover zur alleinigen Nutzung überlassen (§ 1568a BGB).
4. Zu Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt und Zugewinnausgleich werden weitere Anträge vorbehalten.

Begründung

I. Eheliche Situation und Trennung

Die Antragstellerin und der Antragsgegner haben am 12. August 2008 die Ehe geschlossen. Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen: Mara (geb. 2009), Jonas (geb. 2012), Lina (geb. 2015). Die Kinder leben bei der Antragstellerin in der früheren Ehwohnung.

Am 14. November 2024 ist der Antragsgegner aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und bewohnt seitdem eine Mietwohnung in Hannover-Bothfeld. Beide Parteien haben die Ehe übereinstimmend als gescheitert bezeichnet. Eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist nicht zu erwarten.

Das Trennungsjahr ist mit dem 14. November 2025 abgelaufen. Die Voraussetzungen des § 1565 Abs. 1 BGB sind erfüllt.

II. Versorgungsausgleich

Der Versorgungsausgleich ist von Amts wegen durchzuführen (§ 137 Abs. 2 Nr. 1 FamFG). Die Antragstellerin hat während der Ehezeit (August 2008 bis voraussichtlich Januar 2026) Anwartschaften beim Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS) aufgebaut. Der ehezeitliche Anteil beträgt vorläufig 2.143 EUR/Monat (Vorabauskunft AKNS vorliegend). Der Antragsgegner hat gesetzliche Rentenansprüche und eine private Rentenversicherung (Allianz). Auskünfte stehen teilweise noch aus.

III. Haushaltssachen (§ 1568a BGB)

Die Antragstellerin bewohnt mit den drei gemeinsamen Kindern die frühere Ehewohnung Lindener Hofstraße 47. Sie beantragt, ihr diese zur alleinigen Nutzung zu überlassen. Im Hinblick auf das Kindeswohl (§ 1568a Abs. 2 BGB) ist die Überlassung geboten.

IV. Kosten

Hinsichtlich der Kosten beantragt die Antragstellerin, die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen, soweit es sich um streitige Verfahrensteile handelt. Im Übrigen Kostenteilung.

RAin Sabine Helmstedt

(für Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

ENTWURF — noch nicht eingereicht — Stand September 2025

VEREINBARUNGSENTWURF UMGANGSREGELUNG

Zwischen

Hanna Trüffelberch, Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden

— im Folgenden: Mutter —

und

Franz Trüffelberch, Burgweg 38, 30655 Hannover-Bothfeld

— im Folgenden: Vater —

wird folgende Vereinbarung zur Regelung des Umgangs mit den gemeinsamen Kindern Mara (geb. 2009), Jonas (geb. 2012) und Lina Trüffelberch (geb. 2015) getroffen:

§ 1 — Grundsatz

Beide Elternteile sind sich einig, dass das Wohl der Kinder höchste Priorität hat. Die Kinder haben ein Recht auf regelmäßigen und ungestörten Kontakt zu beiden Elternteilen. Die Eltern verpflichten sich, diesen Kontakt aktiv zu fördern.

§ 2 — Regelungang

Der Vater hat Umgang mit den Kindern wie folgt:

- a) Im 14-tägigen Rhythmus: Freitag, 16:30 Uhr (Schluss) bis Sonntag, 18:00 Uhr.
- b) Jeden Mittwoch: 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr (kein Übernachten).
- c) An den genannten Umgangswochenenden übernimmt der Vater die Begleitung des Kindes Jonas zum Fußballtraining (samstags) und die Rückgabe an die Mutter am Sonntagabend.

§ 3 — Ferien

Sommerferien: Je 14 aufeinanderfolgende Tage bei jedem Elternteil. Aufteilung wird bis zum 01. April des jeweiligen Jahres schriftlich vereinbart. Sommer geht grundsätzlich vor Regelwochenenden.

Weihnachten: Im jährlichen Wechsel. In geraden Jahren: Heiligabend und 25.12. beim Vater, 26.12. und Neujahr bei der Mutter. In ungeraden Jahren umgekehrt.

Ostern: Im jährlichen Wechsel (entgegengesetzt zu Weihnachten).

Pfingsten: Beim Elternteil, bei dem auch das Osterwochenende liegt.

§ 4 — Kommunikation

Die Eltern kommunizieren ausschließlich per E-Mail oder über eine Co-Eltern-App zu Terminfragen. Nachrichten beschränken sich auf organisatorische Inhalte. Kinder werden nicht als Boten eingesetzt. Beleidigungen und wertende Äußerungen über den anderen Elternteil unterbleiben.

§ 5 — Erkrankungen

Erkrankt ein Kind während des Umgangs, informiert der betreuende Elternteil den anderen unverzüglich telefonisch. Ärztliche Entscheidungen werden gemeinsam getroffen; bei Uneinigkeit gilt das Notfallprinzip (erst handeln, dann abklären).

§ 6 — Alkohol

Der Vater verpflichtet sich, während des Umgangs mit den Kindern keinen Alkohol in einem Maß zu konsumieren, das seine Erziehungsfähigkeit beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere wenn die Kinder auf seine Betreuung angewiesen sind.

§ 7 — Sonstige Absprachen

Beide Elternteile werden in Schulentscheidungen einbezogen. Schulwechsel setzen das Einvernehmen beider Elternteile voraus. Außerschulische Aktivitäten der Kinder (Sport, Musik, Therapie) werden gegenseitig respektiert und von dem Elternteil unterstützt, bei dem sich die Kinder zum Terminkzeitpunkt befinden.

§ 8 — Geltungsdauer und Anpassung

Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung bis zur rechtskräftigen Scheidung und darüber hinaus bis zu einer anderweitigen Einigung oder gerichtlichen Regelung. Sie kann einvernehmlich schriftlich angepasst werden. Bei Uneinigkeit wird der Elternkoordinator/die Elternkoordinatorin eingeschaltet.

Hannover, _____

Hanna Trüffelberch Franz Trüffelberch

ENTWURF — Stand September 2025 — noch nicht unterzeichnet

Datei: jpg/architekturbuero_innenhof_linden.jpg



Bilddatei: architekturbuero_innenhof_linden.jpg

Datei: jpg/holzwerkstatt_franz_bothfeld.jpg



Bilddatei: holzwerkstatt_franz_bothfeld.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/auskunft_versorgungswerk_architektenkammer.pdf

VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NIEDERSACHSEN (AKNS)

Vorabauskunft nach § 5 VersAusglG | Mitglied-Nr. AKNS-0081447 | Stand: 31. Juli 2025

Absender:	Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS), Körperschaft des öffentlichen Rechts, Wallstraße 5, 30159 Hannover
Datum:	28. August 2025
Betreff:	Vorabauskunft für Versorgungsausgleich — Mitglied Nr. AKNS-0081447
Empfänger:	RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover (i.S. mit Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin)
Mitglied:	Vera Wagenknecht, geb. Luetzelberg, geb. 1980, wohnhaft 30449 Hannover-Linden

1. GRUNDLAGE DER AUSKUNFT

Das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS) erteilt diese Vorabauskunft nach § 5 Abs. 3 VersAusglG auf Grundlage der ihm vorliegenden Daten. Die Auskunft betrifft die für den Versorgungsausgleich relevante Anwartschaft der genannten Mitglieds im laufenden Scheidungsverfahren vor dem Amtsgericht Hannover — Familiengericht.

2. ANWARTSCHAFT UND EHEZEITANTEIL

Position	Wert	Methode / Anmerkung
Voraussichtliche Altersrente gesamt (Regelaltersgrenze 67)	2.847 EUR/Monat (brutto)	Hochrechnung; keine Dynamisierung eingerechnet
Ehezeitanteil (Aug. 2008 – Jan. 2026, vorläufig)	2.143 EUR/Monat	§ 5 VersAusglG; anteilig nach Beitragsperioden
Ausgleichswert (hälftiger Ehezeitanteil)	1.072 EUR/Monat	= Ehezeitanteil / 2 (§ 10 VersAusglG) — verbindlich
Korrespondierender Kapitalwert (gesamter Ehezeitanteil)	ca. 398.000 EUR	AKNS-interner Faktor; Basis für externe Teilung § 14 VersAusglG
Kapitalwert des Ausgleichswerts	ca. 199.000 EUR	= 398.000 / 2

3. INTERNE TEILUNG

Das AKNS sieht in seiner Satzung (§ 25 AKNS-Satzung) die interne Teilung nach § 10 VersAusglG als Regelfall vor. Der ausgleichsberechtigte Ehegatte erhält ein eigenes Versorgungskonto beim AKNS in Höhe des hälftigen Ehezeitanteils (1.072 EUR/Monat). Eine externe Teilung nach § 14 VersAusglG ist auf Antrag möglich, sofern der ausgleichsberechtigte Ehegatte dem zustimmt und ein zielversorgungsgeeigneter Träger benannt wird. Ein Kapitalwahlrecht besteht bei interner Teilung nicht.

Diese Auskunft ist nach § 5 Abs. 3 VersAusglG für das Familiengericht verbindlich. Sie basiert auf den dem AKNS zum Auskunftsdatum vorliegenden Daten. Änderungen durch weitere Beitragszeiten bis zum tatsächlichen Ehezeitende werden berücksichtigt, sobald das endgültige Ehezeitende durch das Gericht mitgeteilt wird.

Hannover, 28. August 2025

Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS)

i.V. Dr. Margit Brüggemann, Geschäftsführerin

Datei

PDF-Anhang: pdfs/wertgutachten_immobilie_lindener_hofstrasse.pdf

WERTGUTACHTEN IMMOBILIE

Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden | Sachverständiger Klausberg | 10. September 2025

Auftraggeber:	RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover, i.S. Vera Wagenknecht
Gutachter:	Dipl.-Ing. Carsten Klausberg, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Grundstücksbewertung, IHK Hannover, Vahrenwalder Straße 12, 30165 Hannover
Datum:	10. September 2025
Gutachtenart:	Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB
Bewertungsobjekt:	Lindener Hofstraße 47, 30449 Hannover-Linden, Grundstück 384 qm, EFH BJ ca. 1964, Kernsanierung 2014/15, 168 qm WF

1. OBJEKT UND LAGE

Das zu bewertende Objekt ist ein freistehendes Einfamilienhaus in Hannover-Linden, einem der nachgefragten innenstadtnahen Stadtteile Hannovers. Das Gebäude wurde um 1964 errichtet und 2014/2015 einer umfassenden Kernsanierung unterzogen (neue Haustechnik, Dämmung, Bäder, Küche, Böden). Das Grundstück ist 384 qm groß, eben, mit Garage und kleinem Garten. Die Wohnfläche beträgt 168 qm auf zwei Vollgeschossen zzgl. ausgebautem Spitzboden.

Lage: ruhige Wohnstraße, gute ÖPNV-Anbindung (Bus, Stadtbahn), Schulen und Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil vorhanden. Linden hat in den letzten 10 Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren und gehört heute zu den bevorzugten Wohnlagen Hannovers für Familien.

2. BEWERTUNGSMETHODE

Angewendet wurde das Vergleichswertverfahren nach §§ 15 ff. ImmoWertV 2021. Als Vergleichsobjekte dienten sechs Verkäufe vergleichbarer Einfamilienhäuser in Linden und angrenzenden Stadtteilen aus dem Zeitraum 2023–2025 (Kaufpreissammlung Gutachterausschuss Hannover, lfd. Nr. 2023/0817, 2024/0303, 2024/1122, 2025/0048, 2025/0211, 2025/0499). Die Vergleichswerte wurden um Unterschiede in Lage, Baujahr, Sanierungsstand und Grundstücksgröße bereinigt.

3. BERECHNUNG VERKEHRSWERT

Bewertungsparameter	Wert	Anmerkung
Vergleichspreise gesamt (6 Objekte)	4.900 – 5.700 EUR/qm WF	Hannover-Linden / -Limmer / -Ricklingen
Mittelwert bereinigt	5.240 EUR/qm WF	nach Lage- und Ausstattungsbereinigung
Wohnfläche	168 qm	gemessen nach WoFIV
Grundwert (168 × 5.240)	880.320 EUR	rechnerisch
Zuschlag Kernsanierung + Garage + Garten	+ 39.680 EUR	ca. 4,5 % Aufschlag nach Marktvergleich

VERKEHRSWERT (gerundet)	920.000 EUR	§ 194 BauGB; Stichtag 10.09.2025
-------------------------	-------------	----------------------------------

4. HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Dieses Gutachten ist ausschließlich für den im Rubrum bezeichneten Auftraggeber und den damit verbundenen Zweck (Scheidungsverfahren / Vermögensauseinandersetzung) erstellt. Eine Weiterverwendung für andere Zwecke oder die Weitergabe an Dritte bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Gutachters.

Der ermittelte Verkehrswert gilt für den Stichtag 10. September 2025. Marktveränderungen nach diesem Datum sind nicht berücksichtigt.

Hannover, 10. September 2025

Dipl.-Ing. Carsten Klausberg

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, IHK Hannover

(Unterschrift und Siegel des Sachverständigen)